

DIREITO DO CONSUMIDOR

Sanções Administrativas e Penais
em Matéria Consumerista e Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerência de Produção de Conteúdo: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

240820169477



ANTÔNIO ALEX

Doutorando em Direito pelo UnICEUB; mestre pela UnB; bacharel em Direito e Engenharia Elétrica pela UnB. Possui licenciatura em Física; pós-graduação em Direito Notarial e Registral, Direito Processual Civil e Gestão Pública. Atua como advogado voluntário no Núcleo Cível de Tribunais Superiores da Defensoria Pública do DF. Servidor público federal aprovado em vários concursos públicos.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	5
Sanções Administrativas e Penais em Matéria Consumerista e Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	6
1. Sanções Administrativas no CDC	6
1.1. Disposições Gerais	6
1.2. As Competências Legislativas de Fiscalização no CDC	8
1.3. As Sanções Administrativas	9
2. Sanções Penais Previstas no CDC	12
2.1. Disposições Gerais	12
2.2. Omitir Dizeres ou Sinais Ostensivos sobre a Nocividade ou Periculosidade de Produtos ou Serviços nas Embalagens, nos Invólucros, Recipientes ou Publicidade	13
2.3. Omitir na Comunicação da Nocividade ou Periculosidade de Produtos. ...	14
2.4. Execução de Serviço de Alto Grau de Periculosidade	15
2.5. Propaganda Enganosa	16
2.6. Publicidade Enganosa	17
2.7. Publicidade com Capacidade de Provocar Comportamento Perigoso	18
2.8. Omissão na Organização de Dados que Subsidiaram a Elaboração da Publicidade	19
2.9. Empregar na Reparação de Produtos, Peça ou Componentes de Reposição Usados, sem Autorização do Consumidor	19
2.10. Cobrança Abusiva ou Vexatória	21
2.11. Óbice ao Consumidor sobre Informações Cadastrais que lhe Digam Respeito	21
2.12. Deixar de Corrigir Informação sobre Consumidor em Banco de Dados ...	22
2.13. Omissão na Entrega de Termo de Garantia ao Consumidor	23
3. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	25
4. Convenção Coletiva de Consumo	29

Resumo.....	33
Questões de Concurso.....	38
Gabarito.....	55
Gabarito Comentado.....	56
Referências.....	106

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) aluno(a), tudo bem? Sou o professor Antônio Alex Pinheiro. Vou me apresentar rapidamente, principalmente para que você entenda a lógica de organização do curso.

Sou graduado em Engenharia Elétrica e Direito pela UnB, com Mestrado também pela UnB, com Doutorado em Direito pelo CEUB, cursando atualmente o pós-doutorado em Direito pelo UniCeub. Possuo pós-graduação em Direito Processual Civil e em Direito Notarial. Também finalizei o curso de graduação de licenciatura em Física.

Minha experiência com concursos públicos começou no ano de 2003 e continua até então, nessa trajetória fui aprovado nos concursos públicos da Caixa Econômica Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Curso de Oficial da PMDF, professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, professor do Instituto Federal de Brasília e Anatel. Atualmente ocupo o cargo de Especialista em Regulação na Anatel. Recentemente logrei êxito na aprovação para o cargo de Notário e Registrador dos Tribunais de Justiça do Ceará, do Amazonas, do Paraná e de Santa Catarina.

Espero que você goste do que vamos estudar e do material a seguir. O seu *feedback* da aula é muito importante para que eu possa melhorar o material, não se esqueça de avaliar ou me enviar uma mensagem pelas redes sociais. Por favor: este material é obrigatório! Então, fique ligado no curso GRAN. Estou esperando as dúvidas no Fórum do aluno!

Muito bem-vindo ao nosso curso, vamos ao trabalho e à sua aprovação!

Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior.

Forte abraço e bons estudos!

Antônio Alex Pinheiro

@prof._antonio_alex

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENAIS EM MATÉRIA CONSUMERISTA E SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NO CDC

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

As sanções administrativas estão dispostas no capítulo VII do CDC, entre os artigos 55 a 60, com previsão de sanções que vão de multa, apreensão de produto, cassação de licença de estabelecimento, interdição e outras:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

- I – multa;
- II – apreensão do produto;
- III – inutilização do produto;
- IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
- V – proibição de fabricação do produto;
- VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
- VII – suspensão temporária de atividade;
- VIII – revogação de concessão ou permissão de uso;
- IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
- X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
- XI – intervenção administrativa;
- XII – imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Perceba que o rol acima disposto refere-se às chamadas punições administrativas, o que não afasta de ocorrer também uma punição do indivíduo tanto na esfera civil como na esfera penal. Assim, para o STJ, mesmo havendo um acordo entre o fornecedor e o consumidor na esfera civil, ainda poderá ocorrer a punição do fornecedor na esfera administrativa.

DIREITO DO CONCURSO

001. (AVANÇASP/PREF. SÃO LOURENÇO DA SERRA/FISCAL DE OBRAS/2023) Nos termos do CDC – Lei n. 8.078/1990 –, as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, EXCETO:

- a) Suspensão de fornecimento de produtos ou serviço.
- b) Apreensão do produto.
- c) Suspensão temporária de atividade.
- d) Condução coercitiva para depoimento.
- e) Interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade.



As sanções administrativas relacionadas com possíveis infrações ao CDC estão previstas em seu art. 56:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

- I – multa;
- II – apreensão do produto;
- III – inutilização do produto;
- IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
- V – proibição de fabricação do produto;
- VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
- VII – suspensão temporária de atividade;
- VIII – revogação de concessão ou permissão de uso;
- IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
- X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
- XI – intervenção administrativa;
- XII – imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Letra d.

1.2. AS COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS DE FISCALIZAÇÃO NO CDC

Nos termos do art. 55 do CDC, trata-se de uma **competência legislativa concorrente** da União, Estados e o Distrito Federal, nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixar normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

§ 2º (Vetado).

§ 3º Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores.

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial

Avançando, perceba que, especificamente, a competência de fiscalização está disposta no art. 55, § 1º do CDC, cabendo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios **fiscalizar e controlar a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias**.

Ainda, os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas para fiscalização e controle de produtos e serviços, sendo obrigatória a participação dos **consumidores e fornecedores**.

002. (VUNESP/CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM/PROCURADOR JURÍDICO/2021 – ADAPTADA)
Sobre as questões relacionadas com o poder de polícia, poder normativo e sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, julgue a afirmativa:

A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.



Exatamente o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

Certo.

1.3. AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Nos termos do art. 56 do CDC, a infração das normas do CDC, implica as seguintes punições administrativas aos infratores:

- Multa;
- Apreensão do produto;
- Inutilização do produto;
- Cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
- Proibição de fabricação do produto;
- Suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
- Suspensão temporária de atividade;
- Revogação de concessão ou permissão de uso;
- Cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
- Interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
- Intervenção administrativa;
- Imposição de contrapropaganda.

Cabe ressaltar que essas sanções serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

DIREITO DO CONCURSO

003. (VUNESP/CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM/PROCURADOR JURÍDICO/2021 – ADAPTADA)
Sobre as questões relacionadas com o poder de polícia, poder normativo e sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, julgue a afirmativa:

Sanções administrativas serão aplicadas pela autoridade competente, no âmbito de sua atribuição, não podendo ser aplicadas de forma cumulada.



As sanções previstas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor poderão ser aplicadas cumulativamente:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

- I – multa;
- II – apreensão do produto;
- III – inutilização do produto;
- IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
- V – proibição de fabricação do produto;
- VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
- VII – suspensão temporária de atividade;
- VIII – revogação de concessão ou permissão de uso;
- IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
- X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
- XI – intervenção administrativa;
- XII – imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Errado.

Inicialmente, quanto à pena de **multa**, suas previsões estão no art. 57 do CDC:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei n. 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.703, de 6.9.1993)

Assim, há previsão de um valor mínimo para multa, **não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR)**, cujo valor pode ser graduado de acordo com a **gravidade da infração, vantagem auferida e condição**

econômica do fornecedor. A multa será apurada mediante procedimento administrativo com os valores arrecadados sendo revertidos para os seguintes fundos:

União	Estados e municípios
Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados e para Fundo de Defesa de Direitos Difusos (Lei n. 7.347/1985 – Ação Civil Pública)	Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor

No tocante às penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço, nos termos do art. 58 do CDC:

Art. 58. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço.

As sanções de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa têm sua previsão no art. 59 do CDC:

Art. 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.

§ 1º A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.

§ 2º A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.

§ 3º Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.

Conforme exposto, as penalidades de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, **quando o fornecedor for reincidente na prática de infrações de maior gravidade previstas no CDC.**

Ainda, a sanção de cassação de concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual. A sanção de intervenção administrativa

será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.

Quanto à apuração de reincidência, se houver ação judicial questionando alguma penalidade aplicada administrativamente, não ocorrerá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.

Por fim, também a possibilidade de o fornecedor sofrer a sanção administrativa de imposição de contrapropaganda quando incorrer em publicidade enganosa ou abusiva:

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.

§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

Ainda, a contrapropaganda será divulgada pelo responsável da **mesma forma, frequência e dimensão** e, preferencialmente no **mesmo veículo, local, espaço e horário**.

2. SANÇÕES PENAIS PREVISTAS NO CDC

2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

As sanções penais relacionadas com as relações consumeristas estão dispostas entre os artigos 61 e 80 do CDC:

Art. 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes.

No âmbito do direito penal, em regra, há a penalização da pessoa física, sendo que, excepcionalmente, em determinados ramos é possível também promover a penalização penal da pessoa jurídica por violações à economia, meio ambiente, à saúde pública e à higiene e segurança no trabalho.

Quanto ao direito penal, **não é possível a responsabilização criminal da Pessoa Jurídica por crime contra o consumidor**. Assim, quando uma pessoa jurídica (empresa) é o fornecedor ou prestador de um serviço, a responsabilização por possível crime contra o consumidor será em face dos proprietários ou funcionários, dependendo da circunstância.

O bem jurídico tutelado pelos crimes contra o consumidor são **as relações de consumo**. Ainda, cabe ressaltar que os **crimes contra o consumidor não são sinônimo de crimes contra a economia popular**. Vamos conhecer agora cada tipo penal previsto no CDC.

DIREITO DO CONCURSO

004. (CESPE/PC/PE/DELEGADO/2016) A respeito da Lei n. 8.078/1990 (Código do Consumidor) e da Lei n. 8.137/1990 (Crimes contra a ordem tributária e as relações de consumo), é correto afirmar que

- a) os crimes contra as relações de consumo, previstos no art. 7º da Lei n. 8.137/1990, são praticados somente mediante dolo.
- b) os crimes contra o consumidor, previstos no Código de Defesa do Consumidor, são de menor potencial ofensivo.
- c) o Código do Consumidor, no que concerne aos crimes nele previstos, estabelece a responsabilidade penal da pessoa jurídica.
- d) a Lei n. 8.137/1990, no que concerne aos crimes contra as relações de consumo, estabelece a responsabilidade penal da pessoa jurídica.
- e) a Lei n. 8.137/1990, no que concerne aos crimes contra as relações de consumo, prevê como circunstância agravante da pena a prática em detrimento de menor de 18 ou maior de 60 anos.



- a) Errada. Existem condutas que admitem a forma culposa.
- b) Certa. Todos os crimes previstos no CDC tem pena máxima prevista inferior a dois anos, portanto, são crimes de menor potencial ofensivo.
- c) Errada. Não é possível a responsabilização criminal da PESSOA JURÍDICA por crime contra o consumidor. Assim, quando uma pessoa jurídica (empresa) é o fornecedor ou prestador de um serviço, a responsabilização por possível crime contra o consumidor será em face dos proprietários ou funcionários, dependendo da circunstância.
- d) Errada. A lei em questão dispõe sobre crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, não havendo previsão de imputação à pessoa jurídica.
- e) Errada. Não há tal previsão.

Letra b.

2.2. OMITIR DIZERES OU SINAIS OSTENSIVOS SOBRE A NOCIVIDADE OU PERICULOSIDADE DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NAS EMBALAGENS, NOS INVÓLUCROS, RECIPIENTES OU PUBLICIDADE

O crime em questão está previsto no art. 63 do CDC:

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa.

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.

§ 2º Se o crime é culposo:

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.

Nos termos do artigo 8º do CDC, os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não podem acarretar riscos à saúde ou segurança dos consumidores, entretanto, se houver a possibilidade de algum risco, o fornecedor deve informar o consumidor sobre a existência do mesmo. Ainda, o art. 9º do CDC dispõe que na hipótese de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança, o fornecedor deve obrigatoriamente de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade. Assim, a omissão de dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos ou serviços, constitui crime previsto no CDC. O crime em questão apresenta as seguintes características:

Características	
Tipo	Crime próprio (condições especiais do sujeito ativo), sendo que sujeito ativo é o fornecedor ou o prestador de serviços
Consumação	Lançamento do produto no mercado sem as informações necessárias (<i>caput</i>) ou quando se inicia a prestação de serviço sem a devida ciência da Periculosidade ao consumidor (§ 1º)
Conduta	Admite a forma culposa
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo.

2.3. OMITIR NA COMUNICAÇÃO DA NOCIVIDADE OU PERICULOSIDADE DE PRODUTOS

O crime em questão está previsto no art. 64 do CDC:

Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo

O tipo penal em questão tem relação com as disposições do art. 10, § 1º do CDC:

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

Portanto, após a introdução no mercado de consumo de algum produto e serviço, e o fornecedor dos mesmos só tomar conhecimento após a circulação desses bens, o fornecedor obrigatoriamente deverá comunicar tal fato às autoridades competentes e aos consumidores, sob pena de cometer o crime de omissão na Comunicação da Nocividade ou Periculosidade de Produtos. Trata-se de uma prática bem comum quanto ao recall das concessionárias de automóveis. O crime em questão apresenta as seguintes características:

Características	
Tipo	Crime próprio (condições especiais do sujeito ativo), em que o sujeito ativo é o fornecedor
Consumação	Sucedee tempo suficiente para que o fornecedor informe ao mercado e às autoridades sobre a periculosidade do produto, cujo conhecimento ocorreu após o seu lançamento no mercado (<i>caput</i>) Deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente (decorreu tempo suficiente), os produtos nocivos ou perigosos (<i>parágrafo único</i>)
Conduta	Omissivo próprio, não admitindo forma tentada
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo

2.4. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ALTO GRAU DE PERICULOSIDADE

O crime em questão está previsto no art. 65 do CDC:

Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente:

Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa.

§ 1º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. (Redação dada pela Lei n. 13.425, de 2017)

§ 2º A prática do disposto no inciso XIV do art. 39 desta Lei também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Lei n. 13.425, de 2017)

Aqui na tipificação da presente conduta, o sujeito ativo desobedece a uma determinação da autoridade competente, agravando a situação ao executar serviço de alto grau de periculosidade. Quanto ao grau de periculosidade, pode ser compreendida como a exposição do consumidor a risco iminente e grave.

O crime em questão apresenta as seguintes características:

Características	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é o prestador de serviços
Consumação	Perigo abstrato, que se consuma com a mera prestação do serviço
Conduta	Admite-se a forma tentada
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo
Absorção	O crime de execução de serviço de alto grau de periculosidade não é absorvido em caso de lesão corporal ou morte. Conforme art. 65, § 1º, pena de ambos os delitos deverá ser somada

2.5. PROPAGANDA ENGANOSA

O crime em questão está previsto no art. 66 do CDC:

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.

§ 2º Se o crime é culposos;

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.

O crime em questão tem relação direta com o art. 6º, III do CDC, que prevê como direito básico do consumidor a garantia de informações claras e adequadas:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei n. 12.741, de 2012) Vigência

As principais características do referido tipo penal são as seguintes:

Características	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é fornecedor ou o patrocinador do serviço ou produto
Consumação	Trata-se de crime formal (não há necessidade de um resultado), em que a consumação acontece com a afirmação falsa ou com a omissão quanto à informação relevante. Portanto, a simples aquisição do produto não é necessária para a consumação do delito
Conduta	Tentativa é admitida apenas na hipótese comissiva
Ação Penal	Pública incondicionada

Características	
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo
Absorção	O crime de execução de serviço de alto grau de periculosidade não é absorvido em caso de lesão corporal ou morte. Conforme art. 65, § 1º, pena de ambos os delitos deverá ser somada

2.6. PUBLICIDADE ENGANOSA

O crime em questão está previsto no art. 67 do CDC:

Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva:
Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

O crime em questão não pode ser confundido com a propaganda enganosa estudada no item anterior. Na propaganda enganosa, trata-se de uma conduta trata-se da hipótese de se fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante para celebrar o negócio de venda do produto ou serviço. Já na publicidade enganosa, há presença de publicidade enganosa ou abusiva sobre o produto ou serviço em uma campanha publicitária. Lembrando que no CDC há proibição de publicidade **enganosa** ou **abusiva**.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

Compreendendo as diferenças entre ambas:

PUBLICIDADE ENGANOSA	PUBLICIDADE ABUSIVA
– Qualquer modalidade de informação ou comunicação; – Inteira ou parcialmente falsa; – Mesmo por omissão; – Capaz de induzir em erro o consumidor; – Respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.	– Publicidade discriminatória; – Incite à violência, explore o medo ou a superstição; – Se aproveite da DEFICIÊNCIA DE JULGAMENTO e EXPERIÊNCIA DA CRIANÇA; – Desrespeita VALORES AMBIENTAIS; – Capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

O tipo penal em questão apresenta as seguintes características:

Características	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é empresário ou funcionários da área de marketing Há possibilidade de responsabilização de responsáveis pelos meios de comunicação (emissoras de radiodifusão, jornais) em situações de flagrante publicidade enganosa
Consumação	Trata-se de crime formal (não há necessidade de um resultado), cuja consumação acontece com a veiculação da publicidade
Conduta	Tentativa é admissível
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo

Tendo em vista ao fato de que alguns dos tipos penais estudados possam gerar certa confusão, há necessidade de compreender as particularidades de cada um:

Tipo Penal	Características
Omitir Dizeres ou Sinais Ostensivos sobre a Nocividade ou Periculosidade de Produtos ou Serviços nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade (art. 63 do CDC)	Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas <u>EMBALAGENS</u> , nos <u>INVÓLUCROS</u> , <u>RECIPIENTES</u> ou <u>PUBLICIDADE</u>
Propaganda Enganosa (art. 66 do CDC)	Fazer <u>AFIRMAÇÃO FALSA</u> ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. (Afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante para celebrar o negócio de venda do produto ou serviço)
Publicidade Enganosa (art. 67 do CDC)	Fazer ou promover <u>PUBLICIDADE</u> que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva

2.7. PUBLICIDADE COM CAPACIDADE DE PROVOCAR COMPORTAMENTO PERIGOSO

Trata-se de um tipo penal para evitar a utilização da publicidade para induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança, como em situações de estímulo ao consumo excessivo de álcool. O crime em questão está previsto no art. 68 do CDC:

Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:
Pena – Detenção de seis meses a dois anos e multa

O tipo penal em questão apresenta as seguintes características:

Características	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo são os profissionais responsáveis pela confecção da publicidade Também há possibilidade de responsabilização de responsáveis pelos meios de comunicação (emissoras de radiodifusão, jornais) em situações de flagrante publicidade enganosa
Consumação	Trata-se de crime formal (não há necessidade de um resultado), cuja consumação acontece com a veiculação da publicidade
Conduta	Tentativa é admissível
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo

2.8. OMISSÃO NA ORGANIZAÇÃO DE DADOS QUE SUBSIDIARAM A ELABORAÇÃO DA PUBLICIDADE

Trata-se de um tipo penal previsto no art. 69 do CDC:

Art. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade:
Pena – Detenção de um a seis meses ou multa

Assim, a veiculação de determinada publicidade com base em qualidades ou características de determinado produto ou serviço precisa estar embasada em dados fáticos, técnicos ou científicos. Desta forma, há necessidade de o fornecedor guarde os referidos dados que embasaram a referida publicidade. O tipo penal em questão apresenta as seguintes características:

Características	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é o indivíduo com responsabilidade pela guarda dos dados fáticos, técnicos ou científicos que subsidiaram a publicidade
Consumação	O delito ocorre com a veiculação da publicidade
Conduta	Omissivo próprio e não admite tentativa
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo

2.9. EMPREGAR NA REPARAÇÃO DE PRODUTOS, PEÇA OU COMPONENTES DE REPOSIÇÃO USADOS, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR

Trata-se de um tipo penal previsto no art. 70 do CDC:

Art. 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor:
Pena – Detenção de três meses a um ano e multa

Portanto, na reparação de produtos, o fornecedor somente pode usar peça ou componentes usados com a **autorização** do consumidor. Aqui, a conduta é unicamente empregar um componente usado na reparação de produtos, sem a autorização do consumidor, como em situações em que o produto está em garantia.

Também é importante perceber uma diferença bem sutil do crime em questão com outros crimes, como o crime de fraude de comércio previsto no art. 175 do Código Penal vigente:

Art. 175 – Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor:

I – vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;

II – entregando uma mercadoria por outra:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

§ 1º – Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor; vender pedra falsa por verdadeira; vender, como precioso, metal de ou outra qualidade:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.

§ 2º – É aplicável o disposto no art. 155, § 2º

Se porventura o consumidor pagar por uma peça usada o valor de uma peça nova, fica configurada a ocorrência do crime de fraude ao comércio (art. 175, II do CP). Ainda, se o fornecedor cobra pela troca de peça em um produto, sem sequer ter realizado nada, fica configurado o crime de estelionato previsto no art. 171 do CP:

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (Vide Lei n. 7.209, de 1984)

Resumidamente, as condutas em questão podem assim ser comparadas:

Crime	Conduta
Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor (art. 70 do CDC)	Consumidor leva o produto para manutenção perante o fornecedor, que substitui componente com problema por outro usado, sem autorização do consumidor Obs: consumidor não pagou pelo serviço, exemplo em situações de garantia
Fraude de comércio previsto no art. 175 do CP	Consumidor leva produto para manutenção no fornecedor, que realiza a troca de peças por componentes usados e cobra do consumidor o valor de componentes novos
Estelionato previsto no art. 171 do CP	Consumidor leva o produto para manutenção no fornecedor, que não realiza qualquer manutenção, mas cobra pela troca de componentes

Quanto ao crime de empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor, ele possui as seguintes características:

Características	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é o fornecedor
Consumação	No momento de devolução do produto ao consumidor, que fora objeto de manutenção por parte do fornecedor
Conduta	Admite-se a tentativa
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo

2.10. COBRANÇA ABUSIVA OU VEXATÓRIA

Trata-se de um tipo penal previsto no art. 71 do CDC:

Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:
Pena – detenção de três meses a um ano e multa.

Assim, na cobrança do dívida, o credor não pode fazer uso de ameaças, coações, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou qualquer outro procedimento que exponha o consumidor. O crime em questão apresenta as seguintes características:

Características	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é o credor ou quem realiza a cobrança em seu nome
Consumação	Delito de mera conduta que se consuma no momento em que a cobrança abusiva é realizada
Conduta	Admite-se a tentativa somente se a cobrança é realizada de forma escrita
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo.

2.11. ÓBICE AO CONSUMIDOR SOBRE INFORMAÇÕES CADASTRAIS QUE LHE DIGAM RESPEITO

Trata-se de um tipo penal previsto no art. 71 do CDC:

Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:
Pena – Detenção de seis meses a um ano ou multa.

Cabe lembrar que o CDC garante ao consumidor acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como

sobre as suas respectivas fontes, assim, criar obstáculos às informações que lhe digam respeito constituem crime previsto no art. 72 do CDC. O crime em questão apresenta as seguintes características:

Características	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é quem tenha posse das informações relativas ao consumidor
Consumação	Delito se consuma no momento em que há obstaculização do acesso às informações relativas ao consumidor
Conduta	A tentativa não é admitida
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo

2.12. DEIXAR DE CORRIGIR INFORMAÇÃO SOBRE CONSUMIDOR EM BANCO DE DADOS

Trata-se de um tipo penal previsto no art. 73 do CDC:

Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata:

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa

O CDC garante ao consumidor a imediata correção em seus dados, nos termos do art. 43, § 3º:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

Assim, se o indivíduo responsável pela informação tomar conhecimento da inexatidão e não tomar providências para saná-la estará praticando o delito de deixar de corrigir informação sobre consumidor em banco de dados. O crime em questão apresenta as seguintes características:

Características	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é a pessoa responsável pela correção da informação inexata, mas que se omite de corrigir
Consumação	Delito se consuma com o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 43, § 3º do CDC para correção dos dados com problema
Conduta	Crime omissivo próprio, não admitindo tentativa
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo

2.13. OMISSÃO NA ENTREGA DE TERMO DE GARANTIA AO CONSUMIDOR

Trata-se de um tipo penal previsto no art. 74 do CDC:

Art. 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo;

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa

Cabe lembrar que os prazos de garantia são previstos no art. 26 do CDC:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis

Aqui, em situações de garantia legal, não há necessidade de entrega de termo de garantia pelo fornecedor ao consumidor. Entretanto, existem hipóteses de prazo de garantia contratual ou extra. E na hipótese de existir a previsão da garantia contratual, como fica a contagem dos prazos?

JURISPRUDÊNCIA

Conforme entendimento do STJ, os prazos decadenciais para a reclamação da garantia legal não correm enquanto não expirar o prazo da garantia contratual:

“O prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos” (REsp 547.794/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª T., DJe 22-2-2011).

Assim, na hipótese de garantia contratual, o fornecedor deve concedê-la de **forma escrita** e entregue ao consumidor no momento da compra. Se por acaso, deixar de preenchê-la ou se realizar o preenchimento parcial, irá cometer o crime de omissão na entrega do termo de garantia. O crime em questão apresenta as seguintes características:

Características	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é o fornecedor ou funcionário que dolosamente deixe de entregar o termo de garantia
Consumação	No momento em que deveria entregar o termo de garantia por escrito
Conduta	Crime omissivo próprio, não admitindo tentativa
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo

Ainda, existem disposições gerais criminais que se aplicam a todos os crimes consumeristas, previstas nos artigos 76, 77, 78, 79 e 80 do CDC:

Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código:

I – serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade;

II – ocasionarem grave dano individual ou coletivo;

III – dissimular-se a natureza ilícita do procedimento;

IV – quando cometidos:

a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima;

b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não;

V – serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais.

Art. 77. A pena pecuniária prevista nesta Seção será fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade cominada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no art. 60, § 1º do Código Penal.

Art. 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado o disposto nos arts. 44 a 47, do Código Penal:

I – a interdição temporária de direitos;

II – a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação;

III – a prestação de serviços à comunidade.

Art. 79. O valor da fiança, nas infrações de que trata este código, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

a) reduzida até a metade do seu valor mínimo;

b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.

Art. 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.

DIRETO DO CONCURSO

005. (CONSULPLAN/TJ/MS/TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS/REMOÇÃO/2021) Na sistemática da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), especiais condições do ofendido estão previstas em desfavor do autor do fato. Nesse contexto normativo, é INCORRETO afirmar que configura agravante do crime consumerista ser ele praticado em detrimento de:

- a) Operário ou rurícola.
- b) Menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos.
- c) Pessoa portadora de deficiência mental, ainda que não interditada.
- d) Pessoa portadora de deficiência física, nas relações de consumo de produtos ou serviços relacionados à respectiva deficiência.



A questão deve ser resolvida conforme as disposições do art. 76 do CDC:

Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código:

I – serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade;

II – ocasionarem grave dano individual ou coletivo;

III – dissimular-se a natureza ilícita do procedimento;

IV – quando cometidos:

a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima;

b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não;

V – serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais.

Letra d.

3. SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) é formado por órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor, nos termos dos art. 105 e 106 do CDC:

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

- I – planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao consumidor;
 - II – receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
 - III – prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;
 - IV – informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação;
 - V – solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da legislação vigente;
 - VI – representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições;
 - VII – levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violem os interesses difusos, coletivos, ou individuais dos consumidores;
 - VIII – solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços;
 - IX – incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais;
 - X – (Vetado).
 - XI – (Vetado).
 - XII – (Vetado).
 - XIII – desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.
- Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica.

DIREITO DO CONCURSO

006. (CEBRASPE – CESPE/MPE-PI/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019 – ADAPTADA) Em relação ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) e à convenção coletiva de consumo, julgue o item a seguir.

Compete ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do SNDC, entre outras atribuições, requisitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a investigação de delito contra consumidores.



O Departamento solicita a instauração de inquérito, não requisita. Lembre-se que a requisição é uma ordem de cumprimento. Veja no CDC:

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...]

V – solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da legislação vigente

Errado.

O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) engloba Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e entidades civis de defesa do consumidor, que atuam de forma articulada e integrada com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), **subordinada ao Ministério da Justiça**. A Senacon é o ente responsável pela gestão, disponibilização e manutenção da plataforma, bem como pela articulação com demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que, por meio de cooperação técnica, apoiam e atuam na gestão operacional do serviço e também na análise estratégica de sua base de dados.

O SNDC se reúne regularmente para analisar conjuntamente os desafios enfrentados pelos consumidores e para a formulação de estratégias de ação, tais como, fiscalizações conjuntas, harmonização de entendimentos e elaboração de políticas públicas de proteção e defesa do consumidor. Os órgãos do SNDC têm competência concorrente e atuam de forma complementar para receber denúncias, apurar irregularidades e promover a proteção e defesa dos consumidores.

Os Procons são órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa do consumidor, criados especificamente para este fim, com competências, no âmbito de sua jurisdição, para exercer as atribuições estabelecidas pelo CDC, e pelo Decreto n. 2.181/1997. Assim, os Procons são órgãos que atuam no âmbito local, atendendo diretamente os consumidores e monitorando o mercado de consumo local, tendo papel fundamental na execução da Política Nacional de Defesa do Consumidor.

Ainda, entes como o Ministério Público e a Defensoria Pública, no âmbito de suas atribuições, também atuam na proteção e na defesa dos consumidores e na construção da Política Nacional das Relações de Consumo. O Ministério Público, de acordo com sua competência constitucional, além de fiscalizar a aplicação da lei, instaura inquéritos e propõe ações coletivas. A Defensoria, além de propor ações, defende os interesses dos desassistidos, promovendo acordos e conciliações.

As entidades civis desenvolvem importante papel na proteção e defesa do consumidor. Elas representam o conjunto organizado de cidadãos em torno de uma instituição devidamente registrada e com função estatutária de proteção e defesa dos consumidores. A Secretaria Nacional do Consumidor, por sua vez, tem por atribuição legal a coordenação do SNDC e está voltada à análise de questões que tenham repercussão nacional e interesse geral, além do planejamento, elaboração, coordenação e execução da Política Nacional de Defesa do Consumidor.

Ainda deve ser registrada a existência do Decreto n. 2.181/1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC. Nele há definição das

competências dos órgãos federais e estaduais no âmbito do SNDC, aprofundamento das definições de infrações administrativas e disposições sobre apuração das infrações por meio de processo administrativo, valendo um estudo do mesmo.

Também cabe lembrar as empresas privadas SPC e Serasa, que reúnem e compartilham informações sobre bons e maus pagadores. São fiéis depositárias das informações confidenciais de milhões de brasileiros. O SPC concentra as informações de crediário do varejo, uma vez que integra a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, ou CNDC. Já a Serasa Experian engloba os débitos no SPC mais os negativados por instituições bancárias, de cartão de crédito, as recuperadoras de créditos, além dos registros de protestos em cartórios.

Conforme disposições do Decreto n. 2.181/1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, integram o SNDC a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

DIREITO DO CONCURSO



007. (AVANÇASP/PREF. DE ARAÇARIGUAMA/FISCAL DE OBRAS/2023) O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é um conjunto de normas que estabelece os direitos dos consumidores e os deveres dos fornecedores de produtos e serviços, possui um forte aliado na luta pela manutenção e garantia dos direitos dos cidadãos. Para fiscalizar sua aplicabilidade, há uma ação conjunta de órgãos governamentais e a sociedade de maneira geral. De maneira específica, há um órgão subordinado ao Ministério da Justiça responsável pelo monitoramento do CDC. Qual é esse órgão?

- a) Procon.
- b) Defensorias.
- c) Senacon.
- d) Serasa.
- e) Ministérios Públicos.



a) Errada. Procons são órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa do consumidor, criados especificamente para este fim, com competências, no âmbito de sua jurisdição, para exercer as atribuições estabelecidas pelo CDC, e pelo Decreto n. 2.181/1997. Assim, os Procons são órgãos que atuam no âmbito local, atendendo diretamente os consumidores e monitorando o mercado de consumo local, tendo papel fundamental na execução da Política Nacional de Defesa do Consumidor.

b) Errada. Defensoria, além de propor ações, defende os interesses dos desassistidos, promovendo acordos e conciliações.

c) Certa. Subordinada ao Ministério da Justiça. A Senacon é o ente responsável pela gestão, disponibilização e manutenção da plataforma, bem como pela articulação com demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que, por meio de cooperação técnica, apoiam e atuam na gestão operacional do serviço e também na análise estratégica de sua base de dados.

d) Errada. As empresas privadas SPC e Serasa, que reúnem e compartilham informações sobre bons e maus pagadores. São fiéis depositárias das informações confidenciais de milhões de brasileiros. O SPC concentra as informações de crediário do varejo, uma vez que integra a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, ou CNDC. Já a Serasa Experian engloba os débitos no SPC mais os negativados por instituições bancárias, de cartão de crédito, as recuperadoras de créditos, além dos registros de protestos em cartórios.

e) Errada. O Ministério Público, de acordo com sua competência constitucional, além de fiscalizar a aplicação da lei, instaura inquéritos e propõe ações coletivas.

Letra c.

4. CONVENÇÃO COLETIVA DE CONSUMO

A convenção coletiva de consumo¹ é um instrumento, previsto no art. 107 do CDC, com objetivo de antecipar de eventuais conflitos nas relações de consumo, regulando sua solução e estabelecendo condições para a sua composição. Refere-se ao meio de solução de conflitos coletivos, em que fornecedores e consumidores, por suas entidades representativas, estabelecem, de forma antecipada, condições para certos elementos da relação de consumo, que terão incidência nos contratos individuais que serão celebrados. As disposições legais estão no art. 107 do CDC:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.
§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

¹ GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 863

DIRETO DO CONCURSO

008. (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2024) De acordo com a Lei n. 8.078/1990 e sua interpretação dada pelo STJ, julgue o item a seguir.

Uma Convenção Coletiva de Consumo fora firmada em 24/11/2023, para dispor sobre redução de preços durante o mês de dezembro de 2023 (promoções de Natal) e amplamente divulgada nas mídias sociais. Todavia, o instrumento somente foi levado formalmente a registro, no cartório de títulos e documentos, em 10/01/2024. Diante da manutenção dos preços originais pelos fornecedores, a associação civil dos consumidores subscritora do instrumento reclamou ao Judiciário a aplicação da convenção às vendas ocorridas depois de seu firmamento, com base no que dispõe sobre o tema o Código de Defesa do Consumidor. Foi dada vista ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina se manifestar, na qualidade de *custus iuris*. A manifestação do Parquet foi favorável ao deferimento do pedido autoral. A atuação do MPSC está conforme com o que dispõe a lei de regência das relações de consumo.



Primeiramente, vejamos o que dispõe o Código de Consumidor sobre a convenção coletiva de consumo:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

De acordo com o trecho destacado acima, a convenção será obrigatória apenas para os filiados às entidades signatárias e a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. No caso narrado no enunciado, o registro ocorreu apenas em 10/01/2024. Sendo assim, infelizmente para os consumidores, as condições favoráveis não eram válidas em dezembro. Diante do exposto, o presente item foi considerado ERRADO.

Errado.

JURISPRUDÊNCIA

– Banco que tem muitos caixas eletrônicos inoperantes, com falta de numerário nos caixas e muito tempo de espera nas filas é condenado a pagar indenização por danos morais coletivos: A inadequada prestação de serviços bancários, caracterizada pela reiterada existência de caixas eletrônicos inoperantes, sobretudo por falta de numerário, e pelo conseqüente excesso de espera em filas por tempo superior ao estabelecido em legislação municipal, é apta a caracterizar danos morais coletivos. STJ. 3ª Turma. REsp 1.929.288-TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2022 (Info 726).

– **A lanchonete tem o dever de indenizar o consumidor que sofreu roubo armado na fila do drive-thru:** A lanchonete responde pela reparação de danos sofridos pelo consumidor que foi vítima de crime ocorrido no drive-thru do estabelecimento comercial. A lanchonete, ao disponibilizar o serviço de drive-thru em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, assumiu o dever implícito de lealdade e segurança. A empresa, ao oferecer essa modalidade de compra, aumentou os seus ganhos, mas, por outro lado, chamou para si o ônus de fornecer a segurança legitimamente esperada em razão dessa nova atividade. STJ. 4ª Turma. REsp 1.450.434-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/09/2018 (Info 637). O roubo à mão armada em estacionamento gratuito, externo e de livre acesso configura fortuito externo, afastando a responsabilização do estabelecimento comercial. STJ. 2ª Seção. EREsp 1.431.606-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/03/2019 (Info 648).

– Não é abusiva a cláusula de coparticipação para internação superior a 30 dias decorrentes de transtornos psiquiátricos

Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.809.486-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 09/12/2020 (Recurso Repetitivo – Tema 1032) (Info 684). No mesmo sentido: STJ. 2ª Seção. EAREsp 793.323-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2018 (Info 635).

– A empresa aérea que disponibilizar a opção de resgate de passagens aéreas com pontos pela internet é obrigada a assegurar que o cancelamento ou reembolso destas seja solicitado pelo mesmo meio: fato de a empresa aérea não disponibilizar a opção de cancelamento de passagem por meio da plataforma digital da empresa (internet) configura prática abusiva, na forma do art. 39, V, do CDC, especialmente quando a ferramenta é disponibilizada ao consumidor no caso de aquisição/resgate de passagens. Caso adaptado: João adquiriu, pela internet, passagem aérea, mediante a utilização

de pontos de milhas. Por questões pessoais, precisou cancelar a viagem e solicitou, também pela internet, o reembolso das milhas, mas não obteve êxito. A companhia aérea informou que o reembolso de passagens adquiridas com pontos só poderia ser feito no aeroporto, ou por intermédio da central de vendas, por telefone, mas não pelo site. O STJ considerou que a conduta foi abusiva (art. 39, V, do CDC). STJ. 4ª Turma. REsp 1.966.032-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/08/2022 (Info 745).

– É cabível indenização por danos morais em caso de demora excessiva para atendimento na fila do banco? A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Em outras palavras, o simples fato de a pessoa ter esperado por atendimento bancário por tempo superior ao previsto na legislação municipal não enseja indenização por danos morais. Ex: a lei estipulava o máximo de 15 minutos e o consumidor foi atendido em 25 minutos. No entanto, se a espera por atendimento na fila de banco for excessiva ou associada a outros constrangimentos, pode ser reconhecida como provocadora de sofrimento moral e ensejar condenação por dano moral. STJ. 3ª Turma. REsp 1662808/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2017. STJ. 4ª Turma. REsp 1647452/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019.

Se você gostou do material ou tem críticas, dá um feedback, bem como poste suas dúvidas lá no fórum. Estou esperando você lá no Fórum! Estudaaaaa!!!!

RESUMO

Nesta aula, você deve fixar os seguintes pontos:

- **Sanções administrativas:** nos termos do art. 56 do CDC, a infração das normas do CDC, implica as seguintes punições administrativas aos infratores:
 - Multa;
 - Apreensão do produto;
 - Inutilização do produto;
 - Cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
 - Proibição de fabricação do produto;
 - Suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
 - Suspensão temporária de atividade;
 - Revogação de concessão ou permissão de uso;
 - Cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
 - Interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
 - Intervenção administrativa;
 - Imposição de contrapropaganda.

Cabe ressaltar que essas sanções serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

- **Sanções Penais previstas no CDC:** estão dispostas entre os artigos 61 e 80 do CDC. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Quanto ao direito penal, **não é possível a responsabilização criminal da PESSOA JURÍDICA por crime contra o consumidor**. Assim, quando uma pessoa jurídica (empresa) é o fornecedor ou prestador de um serviço, a responsabilização por possível crime contra o consumidor será em face dos proprietários ou funcionários, dependendo da circunstância. O bem jurídico tutelado pelos crimes contra o consumidor são **as relações de consumo**. Ainda, cabe ressaltar que os **crimes contra o consumidor não são sinônimo de crimes contra a economia popular**. Vamos conhecer agora cada tipo penal previsto no CDC.

Crime: Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos ou serviços nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade	
Tipo	Crime próprio (condições especiais do sujeito ativo), sendo que sujeito ativo é o fornecedor ou o prestador de serviços
Consumação	Lançamento do produto no mercado sem as informações necessárias (<i>caput</i>) ou quando se inicia a prestação de serviço sem a devida ciência da Periculosidade ao consumidor (§ 1º)
Conduta	Admite a forma culposa
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo
Crime: Omitir na comunicação da nocividade ou periculosidade de produtos	
Tipo	Crime próprio (condições especiais do sujeito ativo), em que o sujeito ativo é o fornecedor
Consumação	Sucedo tempo suficiente para que o fornecedor informe ao mercado e às autoridades sobre a periculosidade do produto, cujo conhecimento ocorreu após o seu lançamento no mercado (<i>caput</i>) Deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente (decorreu tempo suficiente), os produtos nocivos ou perigosos (<i>parágrafo único</i>)
Conduta	Omissivo próprio, não admitindo forma tentada
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo
Crime: Execução de serviço de alto grau de periculosidade	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é o prestador de serviços
Consumação	Perigo abstrato, que se consuma com a mera prestação do serviço
Conduta	Admite-se a forma tentada
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo
Absorção	O crime de execução de serviço de alto grau de periculosidade não é absorvido em caso de lesão corporal ou morte. Conforme art. 65, § 1º, pena de ambos os delitos deverá ser somada
Crime: Propaganda enganosa	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é fornecedor ou o patrocinador do serviço ou produto
Consumação	Trata-se de crime formal (não há necessidade de um resultado), em que a consumação acontece com a afirmação falsa ou com a omissão quanto à informação relevante. Portanto, a simples aquisição do produto não é necessária para a consumação do delito
Conduta	Tentativa é admitida apenas na hipótese comissiva
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo

Absorção	O crime de execução de serviço de alto grau de periculosidade não é absorvido em caso de lesão corporal ou morte. Conforme art. 65, § 1º, pena de ambos os delitos deverá ser somada
Crime: Publicidade enganosa	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é empresário ou funcionários da área de marketing Há possibilidade de responsabilização de responsáveis pelos meios de comunicação (emissoras de radiodifusão, jornais) em situações de flagrante publicidade enganosa
Consumação	Trata-se de crime formal (não há necessidade de um resultado), cuja consumação acontece com a veiculação da publicidade
Conduta	Tentativa é admissível
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo
Tipo Penal	Características
Omitir Dizeres ou Sinais Ostensivos sobre a Nocividade ou Periculosidade de Produtos ou Serviços nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade (art. 63 do CDC)	Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas <u>EMBALAGENS</u> , nos <u>INVÓLUCROS</u> , <u>RECIPIENTES</u> ou <u>PUBLICIDADE</u>
Propaganda Enganosa (art. 66 do CDC)	Fazer <u>AFIRMAÇÃO FALSA</u> ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços (Afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante para celebrar o negócio de venda do produto ou serviço)
Publicidade Enganosa (art. 67 do CDC)	Fazer ou promover <u>PUBLICIDADE</u> que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva
Crime: Publicidade com capacidade de provocar comportamento perigoso	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo são os profissionais responsáveis pela confecção da publicidade Também há possibilidade de responsabilização de responsáveis pelos meios de comunicação (emissoras de radiodifusão, jornais) em situações de flagrante publicidade enganosa
Consumação	Trata-se de crime formal (não há necessidade de um resultado), cuja consumação acontece com a veiculação da publicidade
Conduta	Tentativa é admissível
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo
Crime: Omissão na organização de dados que subsidiaram a elaboração da publicidade	

Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é o indivíduo com responsabilidade pela guarda dos dados fáticos, técnicos ou científicos que subsidiaram a publicidade
Consumação	O delito ocorre com a veiculação da publicidade
Conduta	Omissivo próprio e não admite tentativa
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo
Crime	
Conduta	
Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor (art. 70 do CDC)	Consumidor leva o produto para manutenção perante o fornecedor, que substitui componente com problema por outro usado, sem autorização do consumidor. Obs: consumidor não pagou pelo serviço, exemplo em situações de garantia.
Fraude de comércio previsto no art. 175 do CP	Consumidor leva produto para manutenção no fornecedor, que realiza a troca de peças por componentes usados e cobra do consumidor o valor de componentes novos.
Estelionato previsto no art. 171 do CP	Consumidor leva o produto para manutenção no fornecedor, que não realiza qualquer manutenção, mas cobra pela troca de componentes.
Crime: Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é o fornecedor
Consumação	No momento de devolução do produto ao consumidor, que fora objeto de manutenção por parte do fornecedor
Conduta	Admite-se a tentativa
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo
Crime: Cobrança abusiva ou vexatória	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é o credor ou quem realiza a cobrança em seu nome
Consumação	Delito de mera conduta que se consuma no momento em que a cobrança abusiva é realizada
Conduta	Admite-se a tentativa somente se a cobrança é realizada de forma escrita
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo.
Crime: Óbice ao consumidor sobre informações cadastrais que lhe digam respeito	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é quem tenha posse das informações relativas ao consumidor
Consumação	Delito se consuma no momento em que há obstacularização do acesso às informações relativas ao consumidor

Conduta	A tentativa não é admitida
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo
Crime: Deixar de corrigir informação sobre consumidor em banco de dados	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é a pessoa responsável pela correção da informação inexata, mas que se omite de corrigir
Consumação	Delito se consuma com o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 43, § 3º do CDC para correção dos dados com problema
Conduta	Crime omissivo próprio, não admitindo tentativa
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo
Crime: Omissão na entrega de termo de garantia ao consumidor	
Tipo	Crime próprio, em que o sujeito ativo é o fornecedor ou funcionário que dolosamente deixe de entregar o termo de garantia
Consumação	No momento em que deveria entregar o termo de garantia por escrito
Conduta	Crime omissivo próprio, não admitindo tentativa
Ação Penal	Pública incondicionada
Gravidade	Condutas são de menor potencial ofensivo

- **Sistema Nacional de Defesa do Consumidor:** o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) é formado por órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) engloba Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e entidades civis de defesa do consumidor, que atuam de forma articulada e integrada com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).
- **Convenção Coletiva de Consumo:** a convenção coletiva de consumo² é um instrumento, previsto no art. 107 do CDC, com objetivo de antecipar de eventuais conflitos nas relações de consumo, regulando sua solução e estabelecendo condições para a sua composição. Refere-se ao meio de solução de conflitos coletivos, em que fornecedores e consumidores, por suas entidades representativas, estabelecem, de forma antecipada, condições para certos elementos da relação de consumo, que terão incidência nos contratos individuais que serão celebrados.

² GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 863

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2024) Considerando a Lei n. 8.078/1990 e o Decreto n. 11.034/2022, bem como os entendimentos dos Tribunais Superiores, julgue o item a seguir.

A sanção administrativa prevista no Art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

002. (INSTITUTO ACCESS/CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA/OUVIDOR/2022) Em relação às sanções administrativas no campo do Direito do Consumidor, assinale a afirmativa incorreta.

- a) As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas no código e na legislação de consumo.
- b) A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.
- c) A pena de intervenção administrativa será aplicada desde que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.
- d) Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.

003. (VUNESP/CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM/PROCURADOR JURÍDICO/2021) Sobre as questões relacionadas com o poder de polícia, poder normativo e sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que

- a) a União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.
- b) os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, independentemente da existência de segredo industrial.
- c) sanções administrativas serão aplicadas pela autoridade competente, no âmbito de sua atribuição, não podendo ser aplicadas de forma cumulada.

d) a pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, apenas quando violar obrigação legal.

e) a intervenção administrativa não faz parte do rol das sanções administrativas.

004. (VUNESP/PREF. DE FRANCISCO MORATO/PROCURADOR/2019) A respeito das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar:

a) inadmite-se a cumulação, salvo por medida cautelar.

b) para aplicação da multa, dispensa-se a análise em procedimento administrativo.

c) a pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público apenas quando violar obrigação legal.

d) a pena de inutilização do produto será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.

e) pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.

005. (FCC/TJ-AL/JUIZ ESTADUAL/2019) Quanto às sanções administrativas previstas no CDC, considere os enunciados abaixo:

I – As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço.

II – As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas no CDC e na legislação de consumo.

III – A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público exclusivamente quando violar obrigação legal.

IV – A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato aconselharem a cassação de licença, a interdição ou a suspensão da atividade.

V – A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva sempre às expensas do infrator; a contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, III e IV.
- b) II, IV e V.
- c) I, II e V.
- d) III, IV e V.
- e) I, II e III.

006. (UFMT/PREF. RONDONÓPOLIS/FISCAL DO PROCON/2019) Analise a seguinte situação hipotética:

Os Fiscais do Procon Municipal, após recebimento de denúncia, realizaram ação fiscal em um supermercado onde encontraram diversos produtos alimentícios com prazos de validade vencidos. Observaram que o estabelecimento comercial é reincidente na referida prática. Nesse caso, além da apreensão e inutilização dos produtos vencidos, qual sanção poderá ser aplicada, inclusive de forma cautelar?

- a) Suspensão temporária da atividade.
- b) Suspensão do fornecimento de produtos.
- c) Intervenção administrativa.
- d) Revogação de alvará de licença.

007. (COMISSÃO EXAMINADORA/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

008. (NUCEPE UESPI/PREF. DE TIMON/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2019) Acerca das Sanções Administrativas, assinale a alternativa CORRETA.

- a) As referidas sanções excluem as de natureza civil ou penal.
- b) A sanção de multa não pode ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de atividade.
- c) A União, em caráter exclusivo, baixará normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.
- d) A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, com a vantagem auferida e com a condição econômica do fornecedor.
- e) A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, obrigatoriamente, no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

009. (VUNESP/PREF. VALINHOS/FISCAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR/2019) As infrações praticadas pelos fornecedores contra as normas de defesa do consumidor ficam sujeitas às seguintes sanções administrativas, conforme consta do Código de Defesa do Consumidor – CDC:

- a) apreensão, inutilização ou reparação do produto defeituoso.
- b) suspensão permanente de atividade.
- c) revogação de permissão de uso.
- d) alteração do registro do produto junto ao órgão competente.
- e) imposição de metapropaganda.

010. (VUNESP/DAEM/PROCURADOR JURÍDICO/2019) No tocante às sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta.

- a) Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.
- b) Cabe exclusivamente à União baixar normas relativas à produção, industrialização e consumo de produtos e serviços.
- c) As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas a sanções administrativas, com prejuízo das de natureza civil e penal.
- d) As sanções administrativas à disposição da autoridade administrativa não podem ser aplicadas cumulativamente.
- e) A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada independentemente de procedimento administrativo.

011. (VUNESP/TJ-RO/JUIZ ESTADUAL/2019) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias, assim como aplicando sanções administrativas aos fornecedores, em caso de desobediência por parte deles, ressaltando-se que

- a) a suspensão temporária de atividade, a inutilização do produto e a intervenção judicial são espécies de sanções administrativas.
- b) as várias espécies de sanções administrativas serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, vedando-se a cumulatividade.
- c) a imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, devendo ser custeada, como regra, às expensas do infrator ou do poder público.

d) a multa, quando aplicada, será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 2 (dois) milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

e) os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

012. (INSTITUTO CONSULPAM/PREF. VIANA/AUDITOR-FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2019) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no tocante a sanções administrativas, assinale a alternativa CORRETA:

a) Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, independente de segredo industrial.

b) As sanções previstas no artigo 56 (sanções administrativas) do CDC serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, não podendo ser aplicadas cumulativamente.

c) Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

d) A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal e contratual.

013. (VUNESP/PREF. VALINHOS/FISCAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR/2019) A respeito da pena de multa prevista no Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta.

a) Será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica e social do fornecedor.

b) Será aplicada independentemente de procedimento administrativo.

c) Será fixada em piso não inferior a 100 (cem) vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR).

d) Será fixada em teto não superior a 4 (quatro) milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR).

e) A multa, quando paga pelo fornecedor, reverterá os valores cabíveis à União para o Fundo de que trata a Lei Federal n. 7.347/85, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

014. (IBFC/PREF. DOURADOS/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2022) Segundo a Lei n. 8.078/1990, sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, analise as afirmativas abaixo.
I – Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

II – O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I e II não estão corretas.
- b) As afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas a afirmativa I está correta.
- d) Apenas a afirmativa II está correta.

015. (IBFC/PREF. DOURADOS/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2022) Segundo o Decreto 2181/1997, sobre o que compete à Secretaria Nacional do Consumidor e do Ministério da Justiça na coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa incorreta.

- a) Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção e defesa do consumidor.
- b) Prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias.
- c) Influenciar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação.
- d) Levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores.

016. (CEBRASPE – CESPE/MPE-PI/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) Em relação ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) e à convenção coletiva de consumo, julgue os itens a seguir.
I – A convenção coletiva de consumo torna-se obrigatória a partir do registro desse instrumento no cartório de títulos e documentos e somente obrigará os filiados às entidades signatárias.
II – Compete ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do SNDC, entre outras atribuições, requisitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a investigação de delito contra consumidores.

III – O SNDC é integrado exclusivamente por órgãos públicos.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas os itens I e III estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

017. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/CONSULTOR LEGISLATIVO/2023) A Lei n. 8.078/1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, instituiu em seu bojo a Convenção Coletiva de Consumo. Avalie se as seguintes afirmativas acerca do tema estão corretas:

I – Não se exime de cumprir a Convenção Coletiva de Consumo o fornecedor que se desligar da associação de fornecedores nos trinta dias seguintes à data do registro do instrumento.

II – A Convenção Coletiva de Consumo somente obrigará os filiados às entidades signatárias, ou seja, entidades civis de consumidores, associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica.

III – As partes signatárias da Convenção Coletiva de Consumo podem fixar sanções em caso de seu descumprimento, inclusive para fins de imposição de penalidade administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor pela autoridade competente.

IV – A Convenção Coletiva de Consumo tornar-se-á obrigatória e vinculante entre as partes a partir da data do registro do instrumento no cartório do tabelionato de notas.

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.
- e) III e IV, apenas.

018. (FGV/TJ-GO/JUIZ LEIGO/2022) Dispõe o Código de Defesa do Consumidor que as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo.

A respeito disso, é correto afirmar que:

- a) a convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.
- b) o fornecedor, ao se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento, exime-se de cumprir a convenção.
- c) a convenção tornar-se-á eficaz e facultativa a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.
- d) a convenção escrita não poderá ter por objeto o estabelecimento de condições relativas ao preço dos produtos e serviços.
- e) a obrigatoriedade de seguir o regulado em convenção dá-se a partir da assinatura assemblear para os filiados às entidades signatárias.

019. (CEBRASPE – CESPE/DPE-SE/DEFENSOR PÚBLICO/2022) A convenção coletiva de consumo será obrigatória a partir

- a) do registro no cartório de títulos e documentos.
- b) da homologação pelo juiz.
- c) da homologação pelo Ministério Público.

- d) da homologação no órgão competente.
- e) da assinatura das partes.

020. (FCC/DPE-AP/DEFENSOR PÚBLICO/2022) A convenção coletiva de consumo foi prevista pelo CDC como um instrumento de tratamento extrajudicial e transindividual de conflitos atinentes às relações consumeristas. Sobre tal espécie de tutela extrajudicial, é correto afirmar que

- a) pode ser formalizada de maneira oral, desde que seja gravada e possua a manifestação inequívoca das entidades subscritoras.
- b) obriga a todos os fornecedores de determinada categoria, desde que atuantes na área de atribuição territorial da associação ou do sindicato signatário.
- c) se torna obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.
- d) permite o afastamento da responsabilidade do fornecedor que, em data posterior ao registro do instrumento, se desligar da entidade subscritora.
- e) pode prever restrições aos direitos e garantias previstos no CDC.

021. (VUNESP/CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM/PROCURADOR JURÍDICO/2021) Quanto ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e à Convenção coletiva de consumo, é correto afirmar que

- a) as entidades privadas de defesa do consumidor não fazem parte do sistema nacional de defesa dos seus interesses.
- b) ao Departamento Nacional de Defesa do Consumidor do CADE (Conselho Administrativo de Defesa econômica), embora não seja o organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, compete prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias.
- c) a convenção coletiva de consumo torna-se obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.
- d) exime-se de cumprir a convenção coletiva de consumo o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.
- e) a convenção coletiva de consumo tem força erga omnes.

022. (FEPESE/PREF. ITAJAÍ/FISCAL DE RELAÇÃO DE CONSUMO/2020) Assinale a alternativa correta de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

- a) A convenção coletiva de consumo será firmada entre sindicatos de fornecedores de determinada categoria econômica.
- b) Para ter validade e vincular a atuação sindical, a convenção coletiva de consumo deverá ser registrada no Departamento Nacional de Proteção ao Consumidor.
- c) Após o regular registro da convenção coletiva de consumo, ela passará a constituir documento de observância obrigatória para toda categoria econômica regulamentada.

d) Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

e) A convenção coletiva de consumo será estipulada por prazo certo e determinado, podendo ser prorrogada, nas mesmas condições, pelas entidades signatárias.

023. (VUNESP/PREF. BIRIGUI/ADVOGADO/2019) É um instrumento, previsto no Código de Defesa do Consumidor, que pretende antecipar eventuais conflitos nas relações de consumo, regulando sua solução e estabelecendo condições para a sua composição. Entende-se como um meio de solução de conflitos coletivos, em que fornecedores e consumidores, por suas entidades representativas, estabelecem, de forma antecipada, condições para certos elementos da relação de consumo, que terão incidência nos contratos individuais que serão celebrados.

Esse é o conceito de

- a) Termo de Ajustamento de Conduta.
- b) Inquérito Civil.
- c) Ajuste Interativo de Consumo.
- d) Convenção Coletiva de Consumo.
- e) Termo Conciliatório de Consumo.

024. (NUCEPE UESPI/PREF. DE TIMON/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2019) Sobre a convenção coletiva de consumo, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A convenção coletiva de consumo é instituto jurídico que não se encontra previsto expressamente no Código de Defesa do Consumidor, mas que possui ampla utilização social, sendo resultado dos costumes do mercado consumidor, buscando a antecipação de eventuais conflitos nas relações de consumo, regulando sua solução e estabelecendo condições para a sua composição.
- b) A convenção coletiva de consumo pode ter por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e às características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.
- c) A convenção coletiva de consumo não precisa ser escrita, podendo, inclusive, ter por objeto cláusula que impeça ou importe em restrição, ainda que indireta, aos direitos previstos na legislação consumerista.
- d) Exime-se de cumprir a convenção coletiva de consumo o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.
- e) A convenção coletiva de consumo é obrigatória a partir da sua assinatura, independentemente do registro do instrumento, no cartório de títulos e documentos.

025. (COMISSÃO EXAMINADORA/MPE-SP/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) A respeito da convenção coletiva de consumo, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Tornar-se-á obrigatória a partir da homologação pelo órgão do Ministério Público com atribuição.
- b) Pode regular as relações de consumo, envolvendo condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços.
- c) Pode ser firmada entre as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica.
- d) Pode dispor sobre a forma de reclamação e de composição do conflito de consumo.
- e) Somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

026. (INSTITUTO CONSULPAM/PREF. VIANA/AUDITOR-FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2019) No que se refere à convenção coletiva de consumo, assinale a alternativa CORRETA:

- a) As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita ou não escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.
- b) Se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.
- c) A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.
- d) A convenção tornar-se-á obrigatória após um ano do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

027. (UFMT/PREF. RONDONÓPOLIS/FISCAL DO PROCON/2019) O instrumento previsto no Código de Defesa do Consumidor, que consiste em meio de solução de conflitos coletivos, em que fornecedores e consumidores, por suas entidades representativas, estabelecem condições para certos elementos da relação de consumo, que terão incidência nos contratos individuais a serem celebrados, é denominado

- a) compromisso de ajuste de conduta.
- b) termo de ajustamento de conduta.
- c) contrato coletivo de consumo.
- d) convenção coletiva de consumo.

028. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) À luz do Decreto n. 2.181/1997, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), julgue o item.

O consumidor somente poderá apresentar reclamações pessoalmente, visto que o uso de telegramas, de cartas ou de similares para tal fim é terminantemente vedado.

029. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) Em relação ao Decreto n. 2.181/1997, que versa a respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A imposição da arbitragem ao consumidor é uma prática ilícita que enseja a cominação de multa ao fornecedor.

030. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) A partir do disposto nos Decretos n. 2.181/1997, n. 7.962/2013 e n. 11.034/2022, julgue o item. A fiscalização das relações de consumo será efetuada por agentes fiscais, oficialmente designados, vedada a delegação dessa função, mesmo que mediante algum convênio.

031. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) A partir do disposto nos Decretos n. 2.181/1997, n. 7.962/2013 e n. 11.034/2022, julgue o item. No âmbito dos processos administrativos que culminam na aplicação de sanções por infrações nas relações de consumo, caberá recurso das decisões da autoridade competente, sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados da data da intimação da decisão, a seu superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva.

032. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) À luz do Decreto n. 2.181/1997, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), julgue o item.

Nos casos de processos administrativos que envolvam interesses difusos ou coletivos e que tramitem em mais de um estado, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá avocá-los após manifestação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e das autoridades máximas dos sistemas estaduais.

033. (FAUEL/PREF. CAMBÉ/FISCAL DO PROCON/2023) O Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, revoga o Decreto n. 861, de 9 julho de 1993, e dá outras providências e relata em seu Art. 17 sobre as práticas infrativas e as classificam. Assinale a alternativa de como as práticas infrativas são classificadas pelo Art. 17 do referido decreto.

- a) Leve, média e grave.
- b) Leve e média.
- c) Leve e grave.

- d) Leve, média, grave e gravíssima.
- e) Atenuante e agravante.

034. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) À luz do Decreto n. 2.181/1997, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), julgue o item.

O processo referente ao fornecedor de produtos ou de serviços que tenha sido acionado em mais de um estado pelo mesmo fato gerador de prática infrativa poderá ser remetido ao órgão coordenador do SNDC, pela autoridade máxima do sistema estadual.

035. (QUADRIX/PROCON-DF/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) Em relação ao Decreto n. 2.181/1997, que versa a respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, julgue o item. Caso o infrator deixe de tomar providências para a mitigação das consequências do ilícito, independentemente de ter conhecimento do ato lesivo, configurar-se-á uma circunstância agravante.

036. (FURB/PREF. SCHROEDER/FISCAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO/2023) De acordo com o Decreto n. 2.181/1997 (que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC) e alterações posteriores, assinale a alternativa correta:

- a) É enganosa, entre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e da inexperiência da criança, desrespeite valores ambientais, seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, ou que viole normas legais ou regulamentares de controle da publicidade.
- b) O processo referente ao fornecedor de produtos ou de serviços que tenha sido acionado em mais de um Estado pelo mesmo fato gerador de prática infrativa não poderá ser remetido ao órgão coordenador do SNDC pela autoridade máxima do sistema estadual.
- c) Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, somente quem por ação lhe der causa.
- d) É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, esmo por omissão, capaz de induzir a erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e de quaisquer outros dados sobre produtos ou serviços.
- e) Na hipótese de a autoridade máxima do sistema estadual optar por não encaminhar o processo, o fato não deverá ser comunicado ao órgão coordenador do SNDC.

037. (QUADRIX/PROCON-DF/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) Em relação ao Decreto n. 2.181/1997, que versa a respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, julgue o item.

O processo administrativo a que alude o Decreto n. 2.181/1997 não é consentâneo com o instituto do *amicus curiae*.

038. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) À luz do Decreto n. 2.181/1997, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), julgue o item.

Qualquer modalidade de informação ou de comunicação de caráter publicitário será considerada enganosa, desde que seja inteiramente falsa.

039. (QUADRIX/PROCON-DF/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) Em relação ao Decreto n. 2.181/1997, que versa a respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, julgue o item. A confissão do infrator representa uma circunstância atenuante para fins de dosimetria da sanção.

040. (FURB/PREF. SCHROEDER/FISCAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO/2023) De acordo com o Decreto n. 2.181/1997 (que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC) e alterações posteriores, assinale a alternativa correta:

- a) Não é enganosa, por omissão, a publicidade que deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço a ser colocado à disposição dos consumidores.
- b) A fiscalização de que trata este Decreto será efetuada por agentes fiscais, oficialmente designados, vinculados aos respectivos órgãos de proteção e defesa do consumidor, no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, devidamente credenciados mediante Cédula de Identificação Fiscal, admitida a delegação mediante convênio.
- c) O ônus da prova da veracidade (não enganabilidade) e da correção (não abusividade) da informação ou comunicação publicitária cabe a parte mais vulnerável.
- d) Somente órgão da Administração Pública federal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.
- e) A celebração de termo de ajustamento de conduta impede que outro seja lavrado por quaisquer das pessoas jurídicas de direito público integrantes do SNDC.

041. (QUADRIX/PROCON-DF/TÉCNICO DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) A partir do disposto nos Decretos n. 2.181/1997, n. 7.962/2013 e n. 11.034/2022, julgue o item. As práticas infrativas previstas no Decreto n. 2.181/1997 são classificadas em leves, moderadas e graves.

042. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) À luz do Decreto n. 2.181/1997, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), julgue o item.

A averiguação preliminar é o procedimento investigatório de natureza sancionatória, instaurado pela autoridade competente de proteção e de defesa do consumidor.

043. (QUADRIX/PROCON-DF/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) Em relação ao Decreto n. 2.181/1997, que versa a respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, julgue o item.

Cabe recurso administrativo para o titular da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) no caso das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção com base no Decreto n. 2.181/1997.

044. (QUADRIX/PROCON-DF/TÉCNICO DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) A partir do disposto nos Decretos n. 2.181/1997, n. 7.962/2013 e n. 11.034/2022, julgue o item. As entidades e os órgãos da Administração Pública destinados à defesa dos interesses e dos direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor poderão celebrar compromissos de ajustamento de conduta às exigências legais, os quais poderão ser, a qualquer tempo, retificados ou complementados diante de novas informações, se assim as circunstâncias o exigirem.

045. (FGV/TJ-ES/JUIZ SUBSTITUTO/2023) Ao dispor sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, arrola as competências da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça.

Nesses termos, é correto afirmar que cabe ao órgão:

- a) fiscalizar as relações de consumo e aplicar sanções administrativas aos fornecedores;
- b) informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação;
- c) dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;
- d) elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços e remeter cópia ao ministro da Justiça;
- e) funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei n. 8.078/1990, pela legislação complementar e pelo Decreto n. 2.181/1997.

046. (VUNESP/PREF. PINDAMONHAGABA/OUVIDOR DA SAÚDE/2023) O Procon é um dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e tem o papel de proteger e defender o direito do consumidor e seus interesses.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o texto a seguir.

O Procon é um dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e tem o papel de proteger e defender o direito do consumidor e seus interesses na esfera _____. Trata-se de um órgão _____, é considerado um canal alternativo para a solução de conflitos decorrentes da relação de consumo, e tem a incumbência de aplicar punições _____.

- a) da pessoa física ... estadual ... administrativas e criminais.
- b) da pessoa Jurídica ... judicial ... criminais.
- c) individual e coletiva ... extrajudicial ... administrativas.
- d) individual ... municipal ... administrativas e civis.
- e) coletiva ... nacional ... civis.

047. (FCC/DPE-CE/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Considere as seguintes competências:

I – requisitar bens em quantidade suficiente para fins de estudos e pesquisas, com posterior comprovação e divulgação de seus resultados.

II – fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/1990 e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

III – elaborar e divulgar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços.

IV – encaminhar anteprojeto de lei ao Congresso Nacional que versem exclusivamente sobre preços, qualidade e segurança de bens e serviços.

V – auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de produtos e serviços.

São atribuições da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), previstas pelo Decreto n. 2.181/1997, as competências descritas APENAS em

- a) I e IV.
- b) I, II e III.
- c) II, IV e V.
- d) II, III e V.
- e) II, III e IV.

048. (FEPESE/PREF. CHAPECÓ/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2022) Nos termos do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), consideram-se práticas infrativas:

- 1) Recusar, com motivo justificado, atendimento à demanda dos consumidores de serviços.
- 2) Exigir do fornecedor vantagem manifestamente excessiva.
- 3) Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos.
- 4) Enviar ou entregar ao consumidor qualquer produto ou fornecer qualquer serviço, sem solicitação prévia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

049. (VUNESP/PC/SP/INVESTIGADOR/2018) Em relação ao Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), assinale a alternativa correta.

- a) Os crimes culposos são apenados exclusivamente com multa.
- b) Existe hipótese de contravenção penal.
- c) Não existem crimes culposos.
- d) Não existem crimes apenados com reclusão.
- e) Todos os crimes são apenados com reclusão.

050. (CESPE/PC-GO/CONHECIMENTOS BÁSICOS/2016) Com relação às infrações penais previstas na Lei n. 8.078/1990, que instituiu o CDC, assinale a opção correta.

- a) No processo penal referente às infrações previstas no CDC, é vedada a atuação de assistentes do MP.
- b) Todas as infrações tipificadas no CDC possuem pena máxima prevista de até dois anos.
- c) Para que o infrator possa ser processado e julgado, é necessário que ele tenha agido com dolo.
- d) A pena será agravada se a infração for cometida no período noturno.
- e) A pena será agravada se a infração for cometida em domingo ou feriado.

051. (CESPE/PC/PE/DELEGADO/2016) Ana contratou Cláudio, prestador de serviços, para consertar seu aparelho de televisão. Sem autorização de Ana e sem motivo justo, Cláudio utilizou, dolosamente, peças de reposição usadas na reparação do aparelho.

Nessa situação hipotética, a conduta de Cláudio é considerada

- a) crime previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
- b) crime previsto no CP.

- c) crime previsto na Lei n. 8.137/1990, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências.
- d) atípica, pois não há lei que preveja essa conduta como crime.
- e) contravenção penal.

052. (FUNDAÇÃO LA SALLE/PREFEITURA DE CANOAS/PROCURADOR MUNICIPAL/2021) O valor da fiança, nas infrações de que trata o Código de Defesa do Consumidor, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

- I – Aumentada pelo juiz até vinte e cinco vezes
- II – Reduzida até a metade do seu valor mínimo.
- III – Aumentada pelo juiz até vinte vezes.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I e III.

053. (CESPE – CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) A respeito dos planos e seguros privados de assistência à saúde, da entrega de produtos com data e turno marcados e dos crimes contra o consumidor, contra a economia popular e contra a ordem econômica, julgue os itens subsequentes.

No caso de omissão culposa de informação relevante sobre a natureza de um produto, poderá ser aplicada ao fornecedor apenas multa.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. C | 36. d |
| 2. c | 37. E |
| 3. a | 38. E |
| 4. e | 39. C |
| 5. c | 40. b |
| 6. a | 41. E |
| 7. C | 42. E |
| 8. d | 43. E |
| 9. c | 44. C |
| 10. a | 45. b |
| 11. e | 46. c |
| 12. c | 47. d |
| 13. e | 48. b |
| 14. b | 49. d |
| 15. c | 50. b |
| 16. a | 51. a |
| 17. b | 52. c |
| 18. a | 53. C |
| 19. a | |
| 20. c | |
| 21. c | |
| 22. d | |
| 23. d | |
| 24. b | |
| 25. a | |
| 26. c | |
| 27. d | |
| 28. E | |
| 29. C | |
| 30. E | |
| 31. C | |
| 32. C | |
| 33. c | |
| 34. C | |
| 35. E | |

GABARITO COMENTADO

001. (INSTITUTO CONSULPLAN/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2024) Considerando a Lei n. 8.078/1990 e o Decreto n. 11.034/2022, bem como os entendimentos dos Tribunais Superiores, julgue o item a seguir.

A sanção administrativa prevista no Art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.



Primeiramente, vejamos o que diz o citado artigo 57 do CDC:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Agora, especificamente quanto ao teor do enunciado, observe que ele está respaldado no julgado do STJ cuja ementa se colaciona:

JURISPRUDÊNCIA

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Certo.

002. (INSTITUTO ACCESS/CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA/OUVIDOR/2022) Em relação às sanções administrativas no campo do Direito do Consumidor, assinale a afirmativa incorreta.

a) As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento

administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas no código e na legislação de consumo.

b) A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.

c) A pena de intervenção administrativa será aplicada desde que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.

d) Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.



a) Certa. Exatamente o que dispõe o art. 59 do CDC.

Art. 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.

b) Certa. Exatamente o que dispõe o § 1º do art. 59 do CDC:

Art. 59 [...]

§ 1º A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.

c) Errada. Em desacordo com o § 2º do art. 59 do CDC:

Art. 59 [...]

§ 2º A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.

d) Certa. Exatamente o que dispõe o § 3º do art. 59 do CDC:

Art. 59 [...]

§ 3º Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.

Letra c.

003. (VUNESP/CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM/PROCURADOR JURÍDICO/2021) Sobre as questões relacionadas com o poder de polícia, poder normativo e sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar que

- a) a União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.
- b) os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, independentemente da existência de segredo industrial.
- c) sanções administrativas serão aplicadas pela autoridade competente, no âmbito de sua atribuição, não podendo ser aplicadas de forma cumulada.
- d) a pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, apenas quando violar obrigação legal.
- e) a intervenção administrativa não faz parte do rol das sanções administrativas.



- a) Certa. Exatamente o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

- b) Errada. Em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. [...]

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

- c) Errada. As sanções previstas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor poderão ser aplicadas cumulativamente:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

- I – multa;
- II – apreensão do produto;
- III – inutilização do produto;
- IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
- V – proibição de fabricação do produto;
- VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
- VII – suspensão temporária de atividade;
- VIII – revogação de concessão ou permissão de uso;
- IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
- X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
- XI – intervenção administrativa;

XII – imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

d) Errada. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, referida pena será aplicada quando houver violação de obrigação legal ou contratual:

Art. 59. [...]

§ 1º A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.

e) Errada. A intervenção administrativa está prevista no rol de sanções administrativas (art. 56, XI, CDC):

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: [...]

XI – intervenção administrativa;

Letra a.

004. (VUNESP/PREF. DE FRANCISCO MORATO/PROCURADOR/2019) A respeito das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar:

- a) inadmite-se a cumulação, salvo por medida cautelar.
- b) para aplicação da multa, dispensa-se a análise em procedimento administrativo.
- c) a pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público apenas quando violar obrigação legal.
- d) a pena de inutilização do produto será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.
- e) pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.



a) Errada. As sanções administrativas podem ser aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 56, parágrafo único do CDC, *in verbis*:

Art. 56. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

b) Errada. Na verdade, para a aplicação da pena de multa é necessária a análise em procedimento administrativo, consoante a dicção do artigo 57 do CDC, a saber:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

c) Errada. A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público quando violar obrigação legal ou contratual, vide artigo 59, § 1º do CDC:

Art. 59. [...]

§ 1º A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.

d) Errada. A pena de intervenção administrativo será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação da licença, nos termos do artigo 59, § 2º do CDC:

Art. 59. [...]

§ 2º A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.

e) Certa. Trata-se dos exatos termos previstos no artigo 59, § 3º do CDC, vejamos:

Art. 59. [...]

§ 3º Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.

Letra e.

005. (FCC/TJ-AL/JUIZ ESTADUAL/2019) Quanto às sanções administrativas previstas no CDC, considere os enunciados abaixo:

I – As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço.

II – As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas no CDC e na legislação de consumo.

III – A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público exclusivamente quando violar obrigação legal.

IV – A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato aconselharem a cassação de licença, a interdição ou a suspensão da atividade.

V – A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva sempre às expensas do infrator; a contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, III e IV.
- b) II, IV e V.
- c) I, II e V.
- d) III, IV e V.
- e) I, II e III.



I – Certa. Trata-se da inteligência do artigo 58 do CDC, *in verbis*:

Art. 58. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço.

II – Certa. Esse é o teor do caput do artigo 59 do CDC:

Art. 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.

III – Errada. O § 1º do artigo 59 do CDC dispõe que a pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público em caso de violação à obrigação legal ou contratual, vejamos:

Art. 59 [...]

§ 1º A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.

IV – Errada. Apenas incide a intervenção administrativa quando forem desaconselhadas a cassação de licença, a interdição ou a suspensão da atividade, consoante previsto no § 2º do artigo 59 do CDC, *in verbis*:

Art. 59 [...]

§ 2º A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.

V – Certa. Trata-se da literalidade do caput e do § 1º do artigo 60 do CDC, vejamos:

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.

§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

Letra c.

006. (UFMT/PREF. RONDONÓPOLIS/FISCAL DO PROCON/2019) Analise a seguinte situação hipotética:

Os Fiscais do Procon Municipal, após recebimento de denúncia, realizaram ação fiscal em um supermercado onde encontraram diversos produtos alimentícios com prazos de validade vencidos. Observaram que o estabelecimento comercial é reincidente na referida prática. Nesse caso, além da apreensão e inutilização dos produtos vencidos, qual sanção poderá ser aplicada, inclusive de forma cautelar?

- a) Suspensão temporária da atividade.
- b) Suspensão do fornecimento de produtos.
- c) Intervenção administrativa.
- d) Revogação de alvará de licença.



- a) Certa. Exatamente o que dispõe o art. 59 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.

§ 1º A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.

§ 2º A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.

§ 3º Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.

- b) Errada. Embora a suspensão de fornecimento de produtos ou serviços seja uma das sanções previstas no art. 56, do CDC, o estabelecimento é reincidente, e, por isto, aplica-se as penas previstas no art. 59, do CDC.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

- I – multa;
- II – apreensão do produto;
- III – inutilização do produto;
- IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
- V – proibição de fabricação do produto;
- VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
- VII – suspensão temporária de atividade;
- VIII – revogação de concessão ou permissão de uso;
- IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
- X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
- XI – intervenção administrativa;
- XII – imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

c) Errada. Consoante § 2º do art. 59 do CDC, a intervenção administrativa será aplicada em caráter residual, caso as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade. Na situação descrita no enunciado, não foi mencionado nenhum fato que desaconselhasse a aplicação das demais penas, portanto, a intervenção administrativa não seria aplicada de imediato.

Art. 59 [...]

§ 2º A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade.

d) Errada. De acordo com o art. 59, do CDC, quando o fornecedor reincidir na prática de infrações de maior gravidade, além da apreensão e inutilização dos produtos vencidos, poderá ser aplicada a pena de cassação de alvará de licença:

Art. 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo.

Letra a.

007. (COMISSÃO EXAMINADORA/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter

concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.



A assertiva tem fundamento no artigo 55, caput, do CDC:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

§ 2º (Vetado).

§ 3º Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores.

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Certo.

008. (NUCEPE UESPI/PREF. DE TIMON/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2019) Acerca das Sanções Administrativas, assinale a alternativa CORRETA.

- a) As referidas sanções excluem as de natureza civil ou penal.
- b) A sanção de multa não pode ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de atividade.
- c) A União, em caráter exclusivo, baixará normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.
- d) A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, com a vantagem auferida e com a condição econômica do fornecedor.
- e) A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, obrigatoriamente, no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.



a) Errada. Consoante art. 56 do Código de Defesa do Consumidor, as sanções administrativas podem ser aplicadas sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: [...]

b) Errada. As sanções administrativas elencadas no art. 56 do CDC podem ser aplicadas cumulativamente:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

- I – multa;
- II – apreensão do produto;
- III – inutilização do produto;
- IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
- V – proibição de fabricação do produto;
- VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
- VII – suspensão temporária de atividade;
- VIII – revogação de concessão ou permissão de uso;
- IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
- X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
- XI – intervenção administrativa;
- XII – imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

c) Errada. A União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente para baixar normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

d) Certa. Exatamente o que dispõe o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

e) Errada. Em desacordo com o art. 60, § 1º, do CDC:

Art. 60 [...]

§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

Letra d.

009. (VUNESP/PREF. VALINHOS/FISCAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR/2019) As infrações praticadas pelos fornecedores contra as normas de defesa do consumidor ficam sujeitas às seguintes sanções administrativas, conforme consta do Código de Defesa do Consumidor – CDC:

- a) apreensão, inutilização ou reparação do produto defeituoso.
- b) suspensão permanente de atividade.
- c) revogação de permissão de uso.
- d) alteração do registro do produto junto ao órgão competente.
- e) imposição de metapropaganda.



- a) Errada. O artigo 56 do CDC não contempla a reparação de produto defeituoso:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

- I – multa;
- II – apreensão do produto;
- III – inutilização do produto;
- IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
- V – proibição de fabricação do produto;
- VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
- VII – suspensão temporária de atividade;
- VIII – revogação de concessão ou permissão de uso;
- IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
- X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
- XI – intervenção administrativa;
- XII – imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

- b) Errada. A pena é de suspensão temporária de atividade, conforme inciso VII do artigo 56 do CDC:

Art. 56. [...]

- VII – suspensão temporária de atividade;

c) Certa. A assertiva tem fundamento no inciso VIII do artigo 56 do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

II – apreensão do produto;

III – inutilização do produto;

IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V – proibição de fabricação do produto;

VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII – suspensão temporária de atividade;

VIII – revogação de concessão ou permissão de uso;

IX – cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI – intervenção administrativa;

XII – imposição de contrapropaganda. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

d) Errada. A pena é a cassação do registro do produto junto ao órgão competente, conforme inciso IV do artigo 56 do CDC:

Art. 56. [...]

IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

e) Errada. A pena é imposição de contrapropaganda, nos termos do XII do artigo 56 do CDC:

Art. 56. [...]

XII – imposição de contrapropaganda.

A pena é regulada pelo artigo 60 do CDC:

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.

§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.

Letra c.

010. (VUNESP/DAEM/PROCURADOR JURÍDICO/2019) No tocante às sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta.

- a) Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.
- b) Cabe exclusivamente à União baixar normas relativas à produção, industrialização e consumo de produtos e serviços.
- c) As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas a sanções administrativas, com prejuízo das de natureza civil e penal.
- d) As sanções administrativas à disposição da autoridade administrativa não podem ser aplicadas cumulativamente.
- e) A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada independentemente de procedimento administrativo.



- a) Certa. Trata-se da expressa previsão contida no artigo 55, § 4º do CDC, *in verbis*:

Art. 55 [...]

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

- b) Errada. Nos termos do artigo 55, caput, do CDC, caberá à União, aos Estados e ao Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação, baixar normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços, vejamos:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

- c) Errada. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas a sanções administrativas, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal, nos termos do artigo 56, caput, do CDC, a saber:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

- d) Errada. As sanções administrativas podem ser aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 56, parágrafo único do CDC:

Art. 56. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

e) Errada. Para a aplicação da pena de multa será necessário procedimento administrativo, nos termos do artigo 57, caput, do CDC, vejamos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Letra a.

011. (VUNESP/TJ-RO/JUIZ ESTADUAL/2019) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias, assim como aplicando sanções administrativas aos fornecedores, em caso de desobediência por parte deles, ressaltando-se que

a) a suspensão temporária de atividade, a inutilização do produto e a intervenção judicial são espécies de sanções administrativas.

b) as várias espécies de sanções administrativas serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, vedando-se a cumulatividade.

c) a imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, devendo ser custeada, como regra, às expensas do infrator ou do poder público.

d) a multa, quando aplicada, será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 2 (dois) milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

e) os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.



a) Errada. Verifica-se que é uma espécie de sanção administrativa disposta no artigo 56 do CDC a intervenção administrativa, e não judicial:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

XI – intervenção administrativa.

Por oportuno, cumpre ressaltar que a inutilização do produto e a suspensão temporária de atividade são sanções administrativas previstas nos incisos III e VII do artigo 56 do CDC, *in verbis*:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

III – inutilização do produto;

VII – suspensão temporária de atividade;

b) Errada. É previsto no parágrafo único do artigo 56 do CDC que as sanções administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo, vejamos:

Art. 56 [...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

c) Errada. O artigo 60 do CDC prevê que as expensas serão sempre do infrator, não incluindo o poder público, vejamos:

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.

d) Errada. O parágrafo único do artigo 57 dispõe que a multa, quando aplicada, será em montante não superior a 3 (três) milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo, vejamos:

Art. 57 [...]

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

e) Certa. Trata-se da inteligência do § 4º do artigo 55 do CDC, *in verbis*:

Art. 55 [...]

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Letra e.

012. (INSTITUTO CONSULPAM/PREF. VIANA/AUDITOR-FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2019)
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no tocante a sanções administrativas, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, independente de segredo industrial.
- b) As sanções previstas no artigo 56 (sanções administrativas) do CDC serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, não podendo ser aplicadas cumulativamente.
- c) Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.
- d) A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal e contratual.



a) Errada. O § 4º do artigo 55 do CDC prevê que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, sendo, contudo, resguardado o segredo industrial, vejamos:

Art. 55 [...]

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

b) Errada. O parágrafo único do artigo 56 do CDC dispõe que as sanções previstas no mencionado artigo poderão ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo:

Art. 56 [...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

c) Certa. Trata-se da inteligência do § 4º do artigo 55 do CDC, *in verbis*:

Art. 55 [...]

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

d) Errada. A assertiva está incorreta, visto que o § 1º do artigo 59 do CDC dispõe que a pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando houver violação à obrigação legal ou contratual.

Art. 59 [...]

§ 1º A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, quando violar obrigação legal ou contratual.

Letra c.

013. (VUNESP/PREF. VALINHOS/FISCAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR/2019) A respeito da pena de multa prevista no Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta.

- a) Será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica e social do fornecedor.
- b) Será aplicada independentemente de procedimento administrativo.
- c) Será fixada em piso não inferior a 100 (cem) vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR).
- d) Será fixada em teto não superior a 4 (quatro) milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR).
- e) A multa, quando paga pelo fornecedor, reverterá os valores cabíveis à União para o Fundo de que trata a Lei Federal n. 7.347/85, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.



- a) Errada. O artigo 57 do CDC não se refere à condição social do fornecedor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. [...]

- b) Errada. Há necessidade de procedimento administrativo, conforme prevê o artigo 57 do CDC:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

- c) Errada. O piso é duzentas vezes o valor da UFIR, conforme parágrafo único do artigo 57 do CDC:

Art. 57. [...]

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

d) Errada. O teto é três milhões de vezes o valor da UFIR, conforme parágrafo único do artigo 57 do CDC:

Art. 57. [...]

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

e) Certa. É o que prevê o artigo 57 do CDC:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24..., os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Letra e.

014. (IBFC/PREF. DOURADOS/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2022) Segundo a Lei n. 8.078/1990, sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, analise as afirmativas abaixo.
I – Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.
II – O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I e II não estão corretas.
- b) As afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas a afirmativa I está correta.
- d) Apenas a afirmativa II está correta.



I – Certa. Trata-se da disposição extraída da literalidade do artigo 105 do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

II – Certa. De fato, trata-se da literalidade extraída do artigo 106 do CDC, observe:

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

Letra b.

015. (IBFC/PREF. DOURADOS/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2022) Segundo o Decreto 2181/1997, sobre o que compete à Secretaria Nacional do Consumidor e do Ministério da Justiça na coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa incorreta.

- a) Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção e defesa do consumidor.
- b) Prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias.
- c) Influenciar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação.
- d) Levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores.



- a) Certa. Trata-se de previsão literal contida no artigo 106, inciso I, do CDC, a saber:

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

I – planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao consumidor;

- b) Certa. De fato, trata-se de previsão literal contida no artigo 106, inciso III, do CDC, a saber:

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...]

III – prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;

- c) Errada. Na realidade, o CDC dispõe competir à Secretaria Nacional do Consumidor e do Ministério da Justiça na coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação, *in verbis*:

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...]

IV – informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação;

d) Certa. Trata-se de previsão literal contida no artigo 106, inciso VII, do CDC, a saber:

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...]

VII – levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violem os interesses difusos, coletivos, ou individuais dos consumidores;

Letra c.

016. (CEBRASPE – CESPE/MPE-PI/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) Em relação ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) e à convenção coletiva de consumo, julgue os itens a seguir.

I – A convenção coletiva de consumo torna-se obrigatória a partir do registro desse instrumento no cartório de títulos e documentos e somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

II – Compete ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do SNDC, entre outras atribuições, requisitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a investigação de delito contra consumidores.

III – O SNDC é integrado exclusivamente por órgãos públicos.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas os itens I e III estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.



I – Certa. Veja o CDC:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

II – Errada. O Departamento solicita a instauração de inquérito, não requisita. Lembre-se que a requisição é uma ordem de cumprimento. Veja o CDC:

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...]

V – solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da legislação vigente;

III – Errada. O SNDC será também integrado por entidades privadas. Veja o CDC:

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

Letra a.

017. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/CONSULTOR LEGISLATIVO/2023) A Lei n. 8.078/1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, instituiu em seu bojo a Convenção Coletiva de Consumo. Avalie se as seguintes afirmativas acerca do tema estão corretas:

I – Não se exime de cumprir a Convenção Coletiva de Consumo o fornecedor que se desligar da associação de fornecedores nos trinta dias seguintes à data do registro do instrumento.

II – A Convenção Coletiva de Consumo somente obrigará os filiados às entidades signatárias, ou seja, entidades civis de consumidores, associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica.

III – As partes signatárias da Convenção Coletiva de Consumo podem fixar sanções em caso de seu descumprimento, inclusive para fins de imposição de penalidade administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor pela autoridade competente.

IV – A Convenção Coletiva de Consumo tornar-se-á obrigatória e vinculante entre as partes a partir da data do registro do instrumento no cartório do tabelionato de notas.

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.
- e) III e IV, apenas.



I – Errada. Não há no CDC menção ao prazo citado na questão:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

[...]

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

II – Certa. Conforme o CDC:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

III – Errada. Assertiva está incorreta eis que o CDC não menciona a aplicação de sanções.

IV – Errada. Ao contrário do afirmado, não há falar em registro no tabelionato de notas, mas sim no cartório de títulos e documentos, conforme já citado § 1º do artigo 107 do CDC.

Letra b.

018. (FGV/TJ-GO/JUIZ LEIGO/2022) Dispõe o Código de Defesa do Consumidor que as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo.

A respeito disso, é correto afirmar que:

- a) a convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.
- b) o fornecedor, ao se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento, exime-se de cumprir a convenção.
- c) a convenção tornar-se-á eficaz e facultativa a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.
- d) a convenção escrita não poderá ter por objeto o estabelecimento de condições relativas ao preço dos produtos e serviços.
- e) a obrigatoriedade de seguir o regulado em convenção dá-se a partir da assinatura assemblear para os filiados às entidades signatárias.



- a) Certa. Há previsão expressa no CDC:

TÍTULO V

Da Convenção Coletiva de Consumo

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo. [...]

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. O mais importante a se ter em mente é que o estabelecido nessa Convenção coletiva escrita só obriga os filiados às entidades signatárias. Não há possibilidade de ampliar a eficácia convencional para além dos associados.

b) Errada. Ao contrário, o dispositivo em estudo traz que o fornecedor não se exime nesse caso:

Art. 107 [...]

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

c) Errada. Ao contrário, se torna obrigatória a partir do registro:

Art. 107 [...]

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

d) Errada. O caput do Art. 107 traz que é possível a convenção ter como objeto condições relativas ao preço:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

e) Errada. Como vimos anteriormente, a obrigatoriedade se dá a partir do registro do instrumento em cartório de títulos e documentos.

Art. 107 [...]

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

Letra a.

019. (CEBRASPE – CESPE/DPE-SE/DEFENSOR PÚBLICO/2022) A convenção coletiva de consumo será obrigatória a partir

- a) do registro no cartório de títulos e documentos.
- b) da homologação pelo juiz.
- c) da homologação pelo Ministério Público.

- d) da homologação no órgão competente.
- e) da assinatura das partes.



Segundo o Código do Consumidor (Lei n. 8.078/1990):

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

§ 1º. A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

Letra a.

- 020.** (FCC/DPE-AP/DEFENSOR PÚBLICO/2022) A convenção coletiva de consumo foi prevista pelo CDC como um instrumento de tratamento extrajudicial e transindividual de conflitos atinentes às relações consumeristas. Sobre tal espécie de tutela extrajudicial, é correto afirmar que
- a) pode ser formalizada de maneira oral, desde que seja gravada e possua a manifestação inequívoca das entidades subscritoras.
 - b) obriga a todos os fornecedores de determinada categoria, desde que atuantes na área de atribuição territorial da associação ou do sindicato signatário.
 - c) se torna obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.
 - d) permite o afastamento da responsabilidade do fornecedor que, em data posterior ao registro do instrumento, se desligar da entidade subscritora.
 - e) pode prever restrições aos direitos e garantias previstos no CDC.



- a) Errada. Há determinação expressa de que a regulação seja por convenção escrita.

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

- b) Errada. O estabelecido na Convenção coletiva escrita só obriga os filiados às entidades signatárias. Não há tal ampliação da eficácia convencional para todos os fornecedores da categoria.

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

[...]

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

c) Certa. Além da exigência de que a convenção seja escrita, determina-se que se torna obrigatória a partir do registro:

Art. 107. [...]

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

d) Errada. Ao contrário, o dispositivo em estudo traz que o fornecedor não se exime nesse caso:

Art. 107. [...]

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

e) Errada. Apesar de se tratar de rol exemplificativo, a convenção não pode restringir direitos e garantias previstos no CDC. O objetivo é, ao contrário, garantir maiores esclarecimentos ao consumidor, como se observa no trecho do caput “regular relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo”.

Os direitos e garantias previstos no CDC constituem normas regidas por princípios de ordem pública, de tal forma que não podem ser suprimidos ou restringidos por força de ajuste entre as partes signatárias do instrumento coletivo. (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 864.)

Somente pode haver, por meio da convenção, a ampliação das garantias e direitos, nunca a sua diminuição (RIZZATTO NUNES, Luiz Antônio. Comentários ao código de defesa do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 924.)

Letra c.

021. (VUNESP/CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM/PROCURADOR JURÍDICO/2021) Quanto ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e à Convenção coletiva de consumo, é correto afirmar que

- a) as entidades privadas de defesa do consumidor não fazem parte do sistema nacional de defesa dos seus interesses.
- b) ao Departamento Nacional de Defesa do Consumidor do CADE (Conselho Administrativo de Defesa econômica), embora não seja o organismo de coordenação da política do Sistema

Nacional de Defesa do Consumidor, compete prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias.

c) a convenção coletiva de consumo torna-se obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

d) exige-se de cumprir a convenção coletiva de consumo o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

e) a convenção coletiva de consumo tem força erga omnes.



a) Errada. Em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

b) Errada. De acordo com o art. 106 do CDC, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor é o organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

I – planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao consumidor;

II – receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;

III – prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;

IV – informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação;

V – solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da legislação vigente;

VI – representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições;

VII – levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violem os interesses difusos, coletivos, ou individuais dos consumidores;

VIII – solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços;

IX – incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais;

X – (Vetado).

XI – (Vetado).

XII – (Vetado).

XIII – desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica.

c) Certa. Exatamente o que dispõe o art. 107, § 1º do CDC.

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

d) Errada. Em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 107. [...]

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

e) Errada. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor a convenção coletiva de consumo não tem força erga omnes, uma vez que apenas obrigará os filiados às entidades signatárias:

Art. 107. [...]

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

Letra c.

022. (FEPESE/PREF. ITAJAÍ/FISCAL DE RELAÇÃO DE CONSUMO/2020) Assinale a alternativa correta de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

a) A convenção coletiva de consumo será firmada entre sindicatos de fornecedores de determinada categoria econômica.

b) Para ter validade e vincular a atuação sindical, a convenção coletiva de consumo deverá ser registrada no Departamento Nacional de Proteção ao Consumidor.

c) Após o regular registro da convenção coletiva de consumo, ela passará a constituir documento de observância obrigatória para toda categoria econômica regulamentada.

d) Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

e) A convenção coletiva de consumo será estipulada por prazo certo e determinado, podendo ser prorrogada, nas mesmas condições, pelas entidades signatárias.



a) Errada. Será firmada entre as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica, segundo dispõe o art. 107 do CDC:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

b) Errada. O cartório de títulos e documentos é o local adequado para o registro, em compasso com o art. 107, § 1º, do CDC:

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

c) Errada. Obrigará apenas os filiados às entidades signatárias, consoante previsão do art. 107, § 2º, do CDC:

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

d) Certa. Conforme se depreende da leitura do art. 107, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

e) Errada. Inexiste previsão legal a respeito.

Letra d.

023. (VUNESP/PREF. BIRIGUI/ADVOGADO/2019) É um instrumento, previsto no Código de Defesa do Consumidor, que pretende antecipar eventuais conflitos nas relações de consumo, regulando sua solução e estabelecendo condições para a sua composição. Entende-se como um meio de solução de conflitos coletivos, em que fornecedores e consumidores, por suas entidades representativas, estabelecem, de forma antecipada, condições para certos elementos da relação de consumo, que terão incidência nos contratos individuais que serão celebrados.

Esse é o conceito de

- a) Termo de Ajustamento de Conduta.
- b) Inquérito Civil.
- c) Ajuste Interativo de Consumo.
- d) Convenção Coletiva de Consumo.
- e) Termo Conciliatório de Consumo.



a) Errada. Distintamente do afirmado, o conceito do enunciado não se coaduna com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC): O TAC é um acordo que o Ministério Público celebra com

aquele que está violando direitos coletivos. Encontra-se previsto no artigo 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/1985, *in verbis*:

Art. 5º. [...]

§ 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

b) Errada. Ao contrário do afirmado, o Inquérito Civil é um procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público para apurar supostas violações a direitos coletivos. Também encontra previsão da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985), a saber:

Art. 8º. [...]

§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.

c) Errada. Na realidade, não existe tal instrumento. Portanto, INCORRETA a afirmativa.

d) Certa. De fato, o conceito do enunciado é o da Convenção Coletiva de Consumo, prevista expressamente no artigo 107 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

e) Errada. Também não existe tal documento.

Letra d.

024. (NUCEPE UESPI/PREF. DE TIMON/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2019) Sobre a convenção coletiva de consumo, assinale a alternativa CORRETA.

a) A convenção coletiva de consumo é instituto jurídico que não se encontra previsto expressamente no Código de Defesa do Consumidor, mas que possui ampla utilização social, sendo resultado dos costumes do mercado consumidor, buscando a antecipação de eventuais conflitos nas relações de consumo, regulando sua solução e estabelecendo condições para a sua composição.

b) A convenção coletiva de consumo pode ter por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e às características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

c) A convenção coletiva de consumo não precisa ser escrita, podendo, inclusive, ter por objeto cláusula que impeça ou importe em restrição, ainda que indireta, aos direitos previstos na legislação consumerista.

d) Exime-se de cumprir a convenção coletiva de consumo o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

e) A convenção coletiva de consumo é obrigatória a partir da sua assinatura, independentemente do registro do instrumento, no cartório de títulos e documentos.



a) Errada. O Título V do Código de Defesa do Consumidor estabelece normas sobre convenção coletiva de consumo.

TÍTULO V

Da Convenção Coletiva de Consumo

b) Certa. Exatamente o que dispõe o art. 107 do CDC:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

c) Errada. De acordo com o art. 107 do CDC, a convenção coletiva precisa ser escrita e pode regular relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo (vide alternativa anterior).

d) Errada. Em desacordo com o art. 107, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 107 [...]

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

e) Errada. De acordo com o § 1º, do art. 107, do Código de Defesa do Consumidor, referida convenção torna-se obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

Art. 107 [...]

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

Letra b.

025. (COMISSÃO EXAMINADORA/MPE-SP/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2019) A respeito da convenção coletiva de consumo, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Tornar-se-á obrigatória a partir da homologação pelo órgão do Ministério Público com atribuição.
- b) Pode regular as relações de consumo, envolvendo condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços.
- c) Pode ser firmada entre as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica.
- d) Pode dispor sobre a forma de reclamação e de composição do conflito de consumo.
- e) Somente obrigará os filiados às entidades signatárias.



a) Errada. A obrigatoriedade se dá a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos, conforme art. 107, § 1º, CDC:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

b) Certa. É o que prevê o art. 107, caput, CDC:

TÍTULO V

Da Convenção Coletiva de Consumo

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

c) Certa. É o que decorre do art. 107, caput, CDC:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

d) Certa. É o que estabelece o art. 107, caput, CDC:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham

por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

e) Certa. É o que dispõe o art. 107, § 2º, CDC:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo. [...]

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

Letra a.

026. (INSTITUTO CONSULPAM/PREF. VIANA/AUDITOR-FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2019)

No que se refere à convenção coletiva de consumo, assinale a alternativa CORRETA:

- a) As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita ou não escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.
- b) Se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.
- c) A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.
- d) A convenção tornar-se-á obrigatória após um ano do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.



a) Errada. A assertiva contraria o disposto no caput do artigo 107 do CDC, uma vez que a convenção coletiva somente poderá ser escrita, vejamos:

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

b) Errada. O fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento não se exime da obrigação em cumprir a convenção, nos termos do § 3º do artigo 107 do CDC, *in verbis*:

Art. 107 [...]

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

c) Certa. Trata-se da inteligência do § 2º do artigo 107 do CDC, *in verbis*:

Art. 107 [...]

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

d) Errada. Consoante disposto no § 1º do artigo 107 do CDC, a convenção se torna obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos, vejamos:

Art. 107 [...]

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

Letra c.

027. (UFMT/PREF. RONDONÓPOLIS/FISCAL DO PROCON/2019) O instrumento previsto no Código de Defesa do Consumidor, que consiste em meio de solução de conflitos coletivos, em que fornecedores e consumidores, por suas entidades representativas, estabelecem condições para certos elementos da relação de consumo, que terão incidência nos contratos individuais a serem celebrados, é denominado

- a) compromisso de ajuste de conduta.
- b) termo de ajustamento de conduta.
- c) contrato coletivo de consumo.
- d) convenção coletiva de consumo.



De acordo com o art. 107, do Código de Defesa do Consumidor, as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica poderão regular as relações de consumo através da Convenção Coletiva de Consumo que se torna obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos, sendo obrigatório apenas aos filiados às entidades signatárias, mas vincula o fornecedor mesmo após seu desligamento da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

TÍTULO V

Da Convenção Coletiva de Consumo

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo.

§ 1º A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos.

§ 2º A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias.

§ 3º Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.

Letra d.

028. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) À luz do Decreto n. 2.181/1997, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), julgue o item.

O consumidor somente poderá apresentar reclamações pessoalmente, visto que o uso de telegramas, de cartas ou de similares para tal fim é terminantemente vedado.



De acordo com o Decreto n. 2.181/1997, o consumidor também poderá apresentar a sua demanda por meio de telegrama, carta, telex, fac-símile ou qualquer outro meio de comunicação, físico ou eletrônico:

Art. 34. O consumidor poderá apresentar a sua reclamação pessoalmente ou por meio de telegrama, carta, telex, fac-símile ou qualquer outro meio de comunicação, físico ou eletrônico, a qualquer órgão oficial de proteção e defesa do consumidor.

Errado.

029. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) Em relação ao Decreto n. 2.181/1997, que versa a respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A imposição da arbitragem ao consumidor é uma prática ilícita que enseja a cominação de multa ao fornecedor.



Exatamente o que dispõe o Decreto n. 2.181/1997:

Art. 22. Será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando:

[...]

VI – determinar a utilização compulsória de arbitragem;

Certo.

030. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) A partir do disposto nos Decretos n. 2.181/1997, n. 7.962/2013 e n. 11.034/2022, julgue o item. A fiscalização das relações de consumo será efetuada por agentes fiscais, oficialmente designados, vedada a delegação dessa função, mesmo que mediante algum convênio.



Em desacordo com o Decreto n. 2.181/1997:

Art. 10. A fiscalização de que trata este Decreto será efetuada por agentes fiscais, oficialmente designados, vinculados aos respectivos órgãos de proteção e defesa do consumidor, no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, devidamente credenciados mediante Cédula de Identificação Fiscal, admitida a delegação mediante convênio.

Errado.

031. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) A partir do disposto nos Decretos n. 2.181/1997, n. 7.962/2013 e n. 11.034/2022, julgue o item. No âmbito dos processos administrativos que culminam na aplicação de sanções por infrações nas relações de consumo, caberá recurso das decisões da autoridade competente, sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados da data da intimação da decisão, a seu superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva.



Exatamente o que dispõe o Decreto n. 2.181/1997:

Art. 49. Das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados da data da intimação da decisão, a seu superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva.

Certo.

032. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) À luz do Decreto n. 2.181/1997, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), julgue o item.

Nos casos de processos administrativos que envolvam interesses difusos ou coletivos e que tramitem em mais de um estado, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá avocá-los após manifestação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e das autoridades máximas dos sistemas estaduais.



Exatamente o que dispõe o Decreto n. 2.181/1997:

Art. 16. Nos casos de processos administrativos em trâmite em mais de um Estado, que envolvam interesses difusos ou coletivos, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá avocá-los, ouvido o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, e as autoridades máximas dos sistemas estaduais.

Certo.

033. (FAUEL/PREF. CAMBÉ/FISCAL DO PROCON/2023) O Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, revoga o Decreto n. 861, de 9 julho de 1993, e dá outras providências e relata em seu Art. 17 sobre as práticas infrativas e as classificam. Assinale a alternativa de como as práticas infrativas são classificadas pelo Art. 17 do referido decreto.

- a) Leve, média e grave.
- b) Leve e média.
- c) Leve e grave.
- d) Leve, média, grave e gravíssima.
- E) Atenuante e agravante.



Nos termo do Decreto n. 2.181/1997:

Art. 17. As práticas infrativas classificam-se em:

- I – leves: aquelas em que forem verificadas somente circunstâncias atenuantes;
- II – graves: aquelas em que forem verificadas circunstâncias agravantes.

Letra c.

034. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) À luz do Decreto n. 2.181/1997, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), julgue o item.

O processo referente ao fornecedor de produtos ou de serviços que tenha sido acionado em mais de um estado pelo mesmo fato gerador de prática infrativa poderá ser remetido ao órgão coordenador do SNDC, pela autoridade máxima do sistema estadual.



Exatamente o que dispõe o Decreto n. 2.181/1997:

Art. 15. O processo referente ao fornecedor de produtos ou de serviços que tenha sido acionado em mais de um Estado pelo mesmo fato gerador de prática infrativa poderá ser remetido ao órgão coordenador do SNDC pela autoridade máxima do sistema estadual.

Certo.

035. (QUADRIX/PROCON-DF/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) Em relação ao Decreto n. 2.181/1997, que versa a respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, julgue o item. Caso o infrator deixe de tomar providências para a mitigação das consequências do ilícito, independentemente de ter conhecimento do ato lesivo, configurar-se-á uma circunstância agravante.



Considera-se uma circunstância agravante caso o infrator deixe, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências, de acordo com o Decreto n. 2.181/1997.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

- I – ser o infrator reincidente;
- II – ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;
- III – trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;
- IV – deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;
- V – ter o infrator agido com dolo;
- VI – ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;
- VII – ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditas ou não;
- VIII – dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;
- IX – ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

Errado.

036. (FURB/PREF. SCHROEDER/FISCAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO/2023) De acordo com o Decreto n. 2.181/1997 (que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC) e alterações posteriores, assinale a alternativa correta:

a) É enganosa, entre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e da inexperiência da criança, desrespeite valores ambientais, seja capaz de induzir o consumidor

a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, ou que viole normas legais ou regulamentares de controle da publicidade.

b) O processo referente ao fornecedor de produtos ou de serviços que tenha sido acionado em mais de um Estado pelo mesmo fato gerador de prática infrativa não poderá ser remetido ao órgão coordenador do SNDC pela autoridade máxima do sistema estadual.

c) Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, somente quem por ação lhe der causa.

d) É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, esmo por omissão, capaz de induzir a erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e de quaisquer outros dados sobre produtos ou serviços.

e) Na hipótese de a autoridade máxima do sistema estadual optar por não encaminhar o processo, o fato não deverá ser comunicado ao órgão coordenador do SNDC.



a) Errada. Distintamente do afirmado, a assertiva traz o conceito de publicidade abusiva, vejamos:

Art. 14 [...]

§ 2º É abusiva, entre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e da inexperience da criança, desrespeite valores ambientais, seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, ou que viole normas legais ou regulamentares de controle da publicidade.

b) Errada. Ao contrário do afirmado, o processo referente ao fornecedor de produtos ou de serviços que tenha sido acionado em mais de um Estado pelo mesmo fato gerador de prática infrativa poderá ser remetido ao órgão coordenador do SNDC pela autoridade máxima do sistema estadual, observe:

Art. 15. O processo referente ao fornecedor de produtos ou de serviços que tenha sido acionado em mais de um Estado pelo mesmo fato gerador de prática infrativa poderá ser remetido ao órgão coordenador do SNDC pela autoridade máxima do sistema estadual.

c) Errada. Na realidade, responderá pela prática quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar, vejamos:

Art. 18 [...]

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

d) Certa. De fato, trata-se da literalidade prevista no artigo 14, *in verbis*:

Art. 14. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, esmo por omissão, capaz de induzir a erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e de quaisquer outros dados sobre produtos ou serviços.

e) Errada. Na verdade, deverá ser comunicado, observe:

Art. 15 [...]

§ 2º Na hipótese de a autoridade máxima do sistema estadual optar por não encaminhar o processo, o fato deverá ser comunicado ao órgão coordenador do SNDC.

Letra d.

037. (QUADRIX/PROCON-DF/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) Em relação ao Decreto n. 2.181/1997, que versa a respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, julgue o item.

O processo administrativo a que alude o Decreto n. 2.181/1997 não é consentâneo com o instituto do *amicus curiae*.



Em desacordo com o art. 42-B do Decreto n. 2.181/1997:

Art. 42-B. Considerada a relevância da matéria, a especificidade do tema ou a repercussão social da demanda, a autoridade competente poderá, de ofício, a requerimento das partes ou de quem pretenda se manifestar, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, na condição de *amicus curiae*, no prazo de quinze dias, contado da data de intimação.

Errado.

038. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) À luz do Decreto n. 2.181/1997, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), julgue o item.

Qualquer modalidade de informação ou de comunicação de caráter publicitário será considerada enganosa, desde que seja inteiramente falsa.



Em desacordo com o art. 14 do Decreto n. 2.181/1997:

Art. 14. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, esmo por omissão, capaz de induzir

a erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e de quaisquer outros dados sobre produtos ou serviços.

Errado.

039. (QUADRIX/PROCON-DF/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) Em relação ao Decreto n. 2.181/1997, que versa a respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A confissão do infrator representa uma circunstância atenuante para fins de dosimetria da sanção.



Exatamente o que dispõe o Decreto n. 2.181/1997:

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

- I – a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;
- II – ser o infrator primário;
- III – ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo;
- IV – a confissão do infrator;
- V – a participação regular do infrator em projetos e ações de capacitação e treinamento oferecidos pelos órgãos integrantes do SNDC; e
- VI – ter o fornecedor aderido à plataforma Consumidor.gov.br, de que trata o Decreto n. 8.573, de 19 de novembro de 2015.

Certo.

040. (FURB/PREF. SCHROEDER/FISCAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO/2023) De acordo com o Decreto n. 2.181/1997 (que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC) e alterações posteriores, assinale a alternativa correta:

- a) Não é enganosa, por omissão, a publicidade que deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço a ser colocado à disposição dos consumidores.
- b) A fiscalização de que trata este Decreto será efetuada por agentes fiscais, oficialmente designados, vinculados aos respectivos órgãos de proteção e defesa do consumidor, no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, devidamente credenciados mediante Cédula de Identificação Fiscal, admitida a delegação mediante convênio.
- c) O ônus da prova da veracidade (não enganabilidade) e da correção (não abusividade) da informação ou comunicação publicitária cabe a parte mais vulnerável.

d) Somente órgão da Administração Pública federal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

e) A celebração de termo de ajustamento de conduta impede que outro seja lavrado por quaisquer das pessoas jurídicas de direito público integrantes do SNDC.



a) Errada. Distintamente do afirmado, Decreto n. 2.181/1997, o art. 14, § 1º, dispõe ser enganosa, por omissão, a publicidade que deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço a ser colocado à disposição dos consumidores, vejamos:

Art. 14 [...]

§ 1º É enganosa, por omissão, a publicidade que deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço a ser colocado à disposição dos consumidores.

b) Certa. De fato, trata-se da literalidade extraída do artigo 10, vejamos no Decreto n. 2.181/1997:

Art. 10. A fiscalização de que trata este Decreto será efetuada por agentes fiscais, oficialmente designados, vinculados aos respectivos órgãos de proteção e defesa do consumidor, no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, devidamente credenciados mediante Cédula de Identificação Fiscal, admitida a delegação mediante convênio.

c) Errada. Na realidade, o Decreto n. 2.181/1997 dispõe que o ônus da prova da veracidade (não enganabilidade) e da correção (não abusividade) da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina, vejamos:

Art. 14. [...]

§ 3º O ônus da prova da veracidade (não enganabilidade) e da correção (não abusividade) da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.

d) Errada. Ao contrário do afirmado, o Decreto n. 2.181/1997 dispõe que qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo, a saber:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

e) Errada. Ao contrário do afirmado, a celebração de termo de ajustamento de conduta não impede que outro, desde que mais vantajoso para o consumidor, seja lavrado por quaisquer das pessoas jurídicas de direito público integrantes do SNDC. vejamos:

Art. 6. [...]

§ 1º A celebração de termo de ajustamento de conduta não impede que outro, desde que mais vantajoso para o consumidor, seja lavrado por quaisquer das pessoas jurídicas de direito público integrantes do SNDC.

Letra b.

041. (QUADRIX/PROCON-DF/TÉCNICO DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) A partir do disposto nos Decretos n. 2.181/1997, n. 7.962/2013 e n. 11.034/2022, julgue o item. As práticas infrativas previstas no Decreto n. 2.181/1997 são classificadas em leves, moderadas e graves.



Em desacordo com o Decreto n. 2.181/1997:

Art. 17. As práticas infrativas classificam-se em:

I – leves: aquelas em que forem verificadas somente circunstâncias atenuantes;

II – graves: aquelas em que forem verificadas circunstâncias agravantes.

Errado.

042. (QUADRIX/PROCON-DF/ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) À luz do Decreto n. 2.181/1997, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), julgue o item.

A averiguação preliminar é o procedimento investigatório de natureza sancionatória, instaurado pela autoridade competente de proteção e de defesa do consumidor.



A averiguação preliminar é o procedimento investigatório de natureza inquisitorial, nos termos do Decreto n. 2.181/1997:

Art. 33-A. A averiguação preliminar é o procedimento investigatório de natureza inquisitorial, instaurado pela autoridade competente de proteção e defesa do consumidor, quando os indícios ainda não forem suficientes para a instauração imediata de processo administrativo sancionador.

Errado.

043. (QUADRIX/PROCON-DF/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) Em relação ao Decreto n. 2.181/1997, que versa a respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, julgue o item. Cabe recurso administrativo para o titular da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) no caso das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção com base no Decreto n. 2.181/1997.



Em desacordo com o Decreto n. 2.181/1997:

Art. 49. Das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados da data da intimação da decisão, a seu superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva.

§ 1º Na hipótese de aplicação de multas, o recurso será recebido, com efeito suspensivo, pela autoridade superior.

Art. 50. Quando o processo tramitar no âmbito do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o julgamento do feito será de responsabilidade do Diretor daquele órgão, cabendo recurso ao titular da Secretaria Nacional do Consumidor, no prazo de dez dias, contado da data da intimação da decisão, como segunda e última instância recursal.

Errado.

044. (QUADRIX/PROCON-DF/TÉCNICO DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2023) A partir do disposto nos Decretos n. 2.181/1997, n. 7.962/2013 e n. 11.034/2022, julgue o item. As entidades e os órgãos da Administração Pública destinados à defesa dos interesses e dos direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor poderão celebrar compromissos de ajustamento de conduta às exigências legais, os quais poderão ser, a qualquer tempo, retificados ou complementados diante de novas informações, se assim as circunstâncias o exigirem.



Exatamente o que dispõe o Decreto n. 2.181/1997:

Art. 6º As entidades e órgãos da Administração Pública destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor poderão celebrar compromissos de ajustamento de conduta às exigências legais, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei n. 7.347, de 1985, na órbita de suas respectivas competências.

[...]

§ 2º A qualquer tempo, o órgão subscritor poderá, diante de novas informações ou se assim as circunstâncias o exigirem, retificar ou complementar o acordo firmado, determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena de invalidade imediata do ato, dando-se seguimento ao procedimento administrativo eventualmente arquivado.

Certo.

045. (FGV/TJ-ES/JUIZ SUBSTITUTO/2023) Ao dispor sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, arrola as competências da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça.

Nesses termos, é correto afirmar que cabe ao órgão:

- a) fiscalizar as relações de consumo e aplicar sanções administrativas aos fornecedores;
- b) informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação;
- c) dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;
- d) elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços e remeter cópia ao ministro da Justiça;
- e) funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei n. 8.078/1990, pela legislação complementar e pelo Decreto n. 2.181/1997.



- a) Errada. Ao contrário do afirmado, em que pese competir à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça fiscalizar as relações de consumo, não há previsão acerca da aplicação de sanções, vejamos:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...]

III – fiscalizar as relações de consumo;

- b) Certa. De fato, trata-se de competência expressa da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, *in verbis*:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...]

IV – informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação;

- c) Errada. Na realidade, trata-se de competência do órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, vejamos:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercer as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

[...]

II – dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;

- d) Errada. Trata-se de competência do órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, vejamos:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercer as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

[...]

V – elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei n. 8.078, de 1990 e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça;

e) Errada. Trata-se de competência do órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, vejamos:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

[...]

IV – funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei n. 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto;

Letra b.

046. (VUNESP/PREF. PINDAMONHAGABA/OUVIDOR DA SAÚDE/2023) O Procon é um dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e tem o papel de proteger e defender o direito do consumidor e seus interesses.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o texto a seguir.

O Procon é um dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e tem o papel de proteger e defender o direito do consumidor e seus interesses na esfera _____. Trata-se de um órgão _____, é considerado um canal alternativo para a solução de conflitos decorrentes da relação de consumo, e tem a incumbência de aplicar punições _____.

- a) da pessoa física ... estadual ... administrativas e criminais.
- b) da pessoa Jurídica ... judicial ... criminais.
- c) individual e coletiva ... extrajudicial ... administrativas.
- d) individual ... municipal ... administrativas e civis.
- e) coletiva ... nacional ... civis.



Consoante site da Prefeitura de Barbacena – MG, disponível em <https://barbacena.mg.gov.br>:

O PROCON é um órgão público que atua primordialmente na proteção e defesa dos direitos dos consumidores e seus interesses, na esfera individual e coletiva. Trata-se de um órgão extrajudicial considerado como um meio alternativo para a solução de impasses e conflitos decorrentes das relações de consumo. [...] Esse órgão também tem o dever apurar denúncias e fiscalizar os estabelecimentos comerciais a fim de assegurar que eles estão atuando conforme a lei, além

de apurar a ocorrência de lesões contra o consumidor, aplicando punições administrativas, caso fique comprovado que a empresa violou os direitos do consumidor ou cometeu atos contrários à legislação consumerista.

Letra c.

047. (FCC/DPE-CE/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Considere as seguintes competências:

I – requisitar bens em quantidade suficiente para fins de estudos e pesquisas, com posterior comprovação e divulgação de seus resultados.

II – fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/1990 e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

III – elaborar e divulgar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços.

IV – encaminhar anteprojetos de lei ao Congresso Nacional que versem exclusivamente sobre preços, qualidade e segurança de bens e serviços.

V – auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de produtos e serviços.

São atribuições da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), previstas pelo Decreto n. 2.181/1997, as competências descritas APENAS em

- a) I e IV.
- b) I, II e III.
- c) II, IV e V.
- d) II, III e V.
- e) II, III e IV.



Nos termos do art. 3º do Decreto n. 2.181/1997, das alternativas acima, são atribuições da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) as competências descritas nas assertivas II, III e V.

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

- I – planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção e defesa do consumidor;
- II – receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais;
- III – prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;
- IV – informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação;
- V – solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito contra o consumidor, nos termos da legislação vigente;
- VI – representar ao Ministério Público competente, para fins de adoção de medidas processuais, penais e civis, no âmbito de suas atribuições;

- VII – levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores;
- VIII – solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de produtos e serviços;
- IX – incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a criação de órgãos públicos estaduais e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse mesmo objetivo;
- X – fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;
- XI – solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos;
- XII – provocar a Secretaria de Direito Econômico para celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6º do art. 5º da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985;
- XII – celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6º do art. 5º da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985;
- XIII – elaborar e divulgar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o art. 44 da Lei n. 8.078, de 1990;
- XIV – desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

Letra d.

048. (FEPESE/PREF. CHAPECÓ/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2022) Nos termos do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), consideram-se práticas infrativas:

- 1) Recusar, com motivo justificado, atendimento à demanda dos consumidores de serviços.
- 2) Exigir do fornecedor vantagem manifestamente excessiva.
- 3) Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos.
- 4) Enviar ou entregar ao consumidor qualquer produto ou fornecer qualquer serviço, sem solicitação prévia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.



A questão cobra conhecimento do Art. 12 do Decreto em estudo, que traz como práticas infrativas as seguintes:

SEÇÃO II

Das Práticas Infrativas

Art. 12. São consideradas práticas infrativa:

- I – condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
- II – recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;
- III – recusar, sem motivo justificado, atendimento à demanda dos consumidores de serviços;
- IV – enviar ou entregar ao consumidor qualquer produto ou fornecer qualquer serviço, sem solicitação prévia;
- V – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;
- VI – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
- VII – executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e auto consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;
- VIII – repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;
- IX – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço:

Letra b.

049. (VUNESP/PC/SP/INVESTIGADOR/2018) Em relação ao Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), assinale a alternativa correta.

- a) Os crimes culposos são apenados exclusivamente com multa.
- b) Existe hipótese de contravenção penal.
- c) Não existem crimes culposos.
- d) Não existem crimes apenados com reclusão.
- e) Todos os crimes são apenados com reclusão.



O CDC não prevê crime cuja pena seja de RECLUSÃO.

Letra d.

050. (CESPE/PC-GO/CONHECIMENTOS BÁSICOS/2016) Com relação às infrações penais previstas na Lei n. 8.078/1990, que instituiu o CDC, assinale a opção correta.

- a) No processo penal referente às infrações previstas no CDC, é vedada a atuação de assistentes do MP.
- b) Todas as infrações tipificadas no CDC possuem pena máxima prevista de até dois anos.
- c) Para que o infrator possa ser processado e julgado, é necessário que ele tenha agido com dolo.
- d) A pena será agravada se a infração for cometida no período noturno.
- e) A pena será agravada se a infração for cometida em domingo ou feriado.



Todas as infrações tipificadas no CDC possuem pena máxima prevista de até dois anos

Letra b.

051. (CESPE/PC/PE/DELEGADO/2016) Ana contratou Cláudio, prestador de serviços, para consertar seu aparelho de televisão. Sem autorização de Ana e sem motivo justo, Cláudio utilizou, dolosamente, peças de reposição usadas na reparação do aparelho.

Nessa situação hipotética, a conduta de Cláudio é considerada

- a) crime previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
- b) crime previsto no CP.
- c) crime previsto na Lei n. 8.137/1990, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências.
- d) atípica, pois não há lei que preveja essa conduta como crime.
- e) contravenção penal.



Realmente trata-se de conduta prevista no art. 70 do CDC, a saber:

Art. 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor:

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa.

Letra a.

052. (FUNDAÇÃO LA SALLE/PREFEITURA DE CANOAS/PROCURADOR MUNICIPAL/2021) O valor da fiança, nas infrações de que trata o Código de Defesa do Consumidor, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

- I – Aumentada pelo juiz até vinte e cinco vezes
- II – Reduzida até a metade do seu valor mínimo.
- III – Aumentada pelo juiz até vinte vezes.

Das afirmações acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I e III.



A questão deve ser resolvida conforme as disposições do CDC:

Art. 79. O valor da fiança, nas infrações de que trata este código, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

- a) reduzida até a metade do seu valor mínimo;
- b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.

Letra c.

053. (CESPE – CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) A respeito dos planos e seguros privados de assistência à saúde, da entrega de produtos com data e turno marcados e dos crimes contra o consumidor, contra a economia popular e contra a ordem econômica, julgue os itens subsequentes.

No caso de omissão culposa de informação relevante sobre a natureza de um produto, poderá ser aplicada ao fornecedor apenas multa.



Questão deve ser resolvida conforme CDC.

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

[...]

§ 2º Se o crime é culposos;

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa. De fato, é possível a aplicação apenas de multa.

Certo.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Fabricio Bolzan de. **Direito do consumidor esquematizado**. Coleção esquematizado / Coordenador Pedro Lenza – 8. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Senado Federal, 1988.
- _____. **Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Brasília: Senado Federal, 1990.
- CAVALCANTE, Márcio André Lopes; DUQUE, Felipe; AUGUSTO, Filipe; TORRANO, Marco. **Revisão de véspera para o concurso de defensor público do Paraná**. Dizer o Direito, 2024.
- GOMES, Nathália Stivalle. **Direito do Consumidor na medida certa**. 6ª edição, Editora Juspodium, 2023.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Esquematizado**. 11ª a edição, Editora Saraiva, 2021.
- GRINOVER, Ada Pellegrini et al. **Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto**. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 863

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

